

2. 計 画 論

2.1 計画プロセス論

2.1.1 はじめに

先の章で土木計画学について論じられたところであるが、本章では、『土木計画学：公共選択の社会科学』（藤井^{13）}）にて論じた土木計画論に準拠して、そうした土木計画を進めていくに当たってのプロセスについて論ずる。

ただし、このプロセスを論ずるに先立って、本節においても、このプロセスしようとする対象としての土木計画を、あらためて確認しておくこととしたい。そもそも、「計画」という言葉それ自体の中に、プロセスが含まれているからであり、その点を確認していくことが、本節の議論においても有用であると考えられるからだ。

まず、土木計画とはいってもなく、「土木についての計画」である。ここに「土木」とは、漸次的改善のための社会的営為である。では、「計画」とは一体何であろうか。

『広辞苑』によるなら、「計画」という言葉は、「物事を行うに当たって、方法・手順などを考え企てること。また、その企ての内容」という意味を持つ。ここで、この定義における「物事を行う」という部分は、「考え、企てる」に当たっての「目的」を意味する部分であるので、「計画」とはつねに、「目的」を持つものである、ということがわかる。ここで、「土木計画」における目的は、いうまでもなく「土木という営みを行う」ということにほかならないが、「その土木という営み」は、「漸次的な社会的改善」を目的としたものであり、その究極的目的は「善い社会の実現」である。この点を踏まえると、つぎのように土木計画を定義することができる。

（土木計画の定義）

土木計画とは、われわれの社会に存在するさまざまな土木施設を「整備」し、そしてそれを「運用」していくことを通じて、われわれの社会をより善い社会へと少しずつ改善していこうとする社会的な営みを行うに当たっての方法・手順などを考え企てること、また、その企ての内容を意味する。

2.1.2 土木計画におけるプランとプランニング

さて、このように定義したように、土木計画には「方法・手順などを考え企てること」と「その企ての内容」の2種の意味が付与されているが、これは、「計画」という言葉に「動的側面」と「静的側面」の二面が存在することに対応している（長尾^{21）}）。

ここに、動的なるものとしての「計画」とは、「方法・手順などを考え企てること」という日本語に対応するものであり、これは、**プランニング**（planning）と称される。これは、目的を達成するために、あれこれを考える思考過程そのものを意味する。したがって、この思考過程＝思考プロセスそのものが、本節のタイトルである「計画プロセス」そのもののなのである。

一方で、静的なるものとしての「計画」とは、「その企ての内容」を意味するもので、これは、**プラン**（plan）と称される。このプランなるものは、プランニングによって構成されたものであって、方法や手順そのものである。

例えば、ある街の都市交通計画を考えてみた場合、いつ、どこに、どのような交通施設を整備し、その運用をどのようにしていくかを明記した文書、および、図面が静的な「プラン」である。その一方で、そのプランを考える過程そのものが「プランニング」である。

なお、土木が「計画、設計、施工、管理、技術的運用、社会的運用」の6段階の行程を持つものであると述べたが、その第一の行程としていわれている「計画」とは、「プラン」を意味するものであり、「プランニング」を意味するものではない。「プランニング」とは、この6段階の行程のすべてをどのように進めていくかを考える、あるいは、考え続ける営為そのものを意味している。

ここで、土木計画におけるこうしたプランとプランニングの関係を、図2.1を用いながら、簡単に述べてみよう。図2.1は、左から右にかけての時系列を意味しており、右の方がより未来、左の方がより過去を意味している。そして、一番下に記した直線が時間軸を意味しているが、その上に記した点線の曲線が「プランニング」を意味している。そして、一番上に太い実線で記した曲線が「自然・社会状況」を意味してい

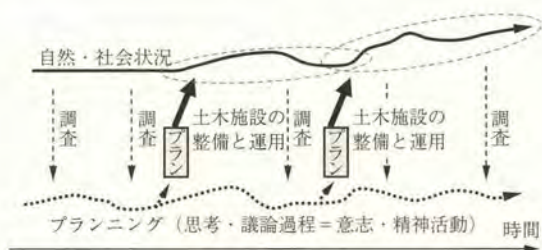


図 2.1 土木計画におけるプランとプランニング

る。

さて、「プランニング」は、どのようにすればより善い社会に資するような状態へと改変できるかを持続的に考えている、という「思考過程」を意味している。無論、複数がこのプランニングに関与している場合には、その過程は思考過程というよりは「議論過程」と呼称した方が適切であるともいえる。また別の言葉でいうならば、プランニングとは、より善い社会の実現を志す「意志の流れ」あるいは「精神の流れ」そのものということができる。そして、上記のように、複数を想定するなら、善い社会の実現を目指した「集合意志の流れ」、あるいは「集合的精神の流れ」と呼称することができる。

さて、こうしたプランニングを進めるために不可欠なのが「調査」である。これは、実際の自然・社会状況を把握するという行為である。現状を知らずして、その改善を目指すことなど望めないのは、論ずるまでもないところである。

一方、「プランニング」は思考・議論過程、あるいは意志や精神の流れを意味するものであるから、それだけでは、社会を改善していくことはできない。そこで必要になるのが、「土木施設の整備と運用」という、自然・社会状況に対する「働きかけ」である。そして、その働きかけを、具体的にいつ、どこで、どのように進めていくか、についての取決めが「プラン」である。そして、このプランを絞り出す源泉が、この図に示したようにプランニングなのである。

ところで、この「プラン」は、「一定期間」の間、具体的な自然・社会状況に対する働きかけの具体的方法を規定するものである。そして一般に、その期間が長いものが長期プラン（計画）、短いものが短期プラン（計画）と呼ばれているが、いかにその期間が長くても、無限の長さの超長期プランを策定することはできないことは自明である。しかも、定期的な調査を繰り返せば、当初想定していなかった不測の事態が生じることが把握されることとなる。いうまでもなく、われわれ人間の予測可能性は限定的なものにしか過ぎな

いのであるから、すべてを見通した完璧なプラン・計画を立案することなど不可能であるからである。それゆえ、土木なる社会的営為を行うに当たっては、定期的に調査をしながら、プランを逐次的に臨機応変に改定しつつ、より社会を改善するためには、どのような土木施設の整備と運用が必要であるのかを持続的に考えていく「プランニング」が不可欠なのである。

なお、プランニングを通じて、定期的調査を踏まえながら逐次的にプランを改定していく様子は、図 2.2 に示したような plan（計画）— do（実施）— see（評価）の 3 行程から成るマネジメントサイクル（運用循環）で表現することができる。なお、この 3 行程の評価（see）の段階を確認（check）と改善（action）の二つにさらに分類し、plan—do—check—action の 4 行程として、マネジメントサイクルを表現する場合もある。この場合のサイクルは、その頭文字をとって PDCA サイクル（PDCA cycle）と呼称される場合もある。このマネジメントサイクルにおいては、まず、当面の間の「計画」（plan）を立て、そして、「実施」（do）し、そして一定期間が経過した後に、当該の土木事業の「目的」に照らし合わせた上で今回実施した対策が、どの程度有効であったのかを「評価（調査）」（see）する。そして、その評価結果に基づいてその実施体制や財源の在り方などを改めて精査する一方で、つぎにどのような対策を講ずるべきかをさらに検討を加える、すなわち、つぎの「計画」（plan）を検討する。こうして、計画、実施、評価、計画、実施、評価、計画、…を繰り返していくことを通じて、一定の「計画性」を担保しつつ「臨機応変」に、計画目的の実現を目指していく。これが、この図 2.2 で表現したマネジメントサイクルの概要であり、プランニングという活動における標準的な持続的活動形態を表現するものである。

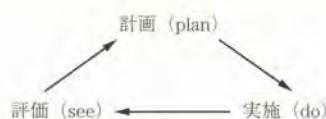


図 2.2 「プランニング」の持続的活動形態を表現するマネジメントサイクル

無論、「神」のような絶対者が存在しその「御業」によって、完全なる幸福な状態へと社会を導き得るような「プラン」を策定し、かつ、それを実施することができるのなら、定期的に評価・調査を実施してプランを逐次的に改定していく「プランニング」なる精神活動は一切不要となろう。しかし、そうしたプラン

を、限定的な能力しか持ち得ぬ人間が策定することなど、不可能であることはわざわざ論証するまでもないほど自明である。そうであるからこそ、プランという「単なる決めごと」よりも、むしろプランニングという「精神活動」こそが、土木計画において何よりも重要とされているのだということを、土木計画に携わる者は片時も忘れてはならないのである。言い換えるなら、いかなる土木計画者であってもきわめて限定的な能力しか持ち得ないのだということを、そして、そうであるにもかかわらず、長期的な計画に携わり続けているうちにある種の万能感を得たかのような傲慢なる錯覚を覚えてしまう危険性をはらんだ生身の人間なのであることを前提として、土木計画に携わらなければならないのである。

2.1.3 土木計画のプラン

〔1〕プランの階層性

ではここで、この「土木計画のプロセス」の中で策定される「プラン」の構造についてとりまとめておこう。この「プラン」はもちろん、狭義の土木計画ということも可能なものである。

あるいは、先に述べたように、土木計画にはプランニングとプランという二重性を持つものであると述べたが、このプランが、プランニングのプロセスの中で策定される。ある特定時点において策定されるものである。

さて、こうした「プラン」は階層性を持つものである。例えば、「洪水を避ける」という計画目的を考えてみよう。これを治水計画と呼ぶなら、その計画の内容は、その目的を達成するための種々の具体的な「手段」から構成されることとなる。例えば、「ダムをつくる」とか「堤防を築く」といった諸項目が、治水という目的のための「手段」となる。ここで、それらの諸手段を達成するためには、また個別的な「計画」が必要となる。さらに、それらの個別の計画目的を達成するためには、それらを達成するための、さらなる下位の「手段」が必要となる。このように、「目的」と「手段」は、上位目的のための手段そのものが目的となり、さらなる下位の手段を必要とする、という構造となっている。

一方、「洪水を避ける」という計画目的は、「地域の安全を確保する」というより上位の計画目的のための「手段」となっている。さらに、「地域の安全を確保する」という計画目的は、「豊かな地域をつくる」という、さらに上位の計画目的の「手段」となっている。このように、おのおのの計画目的は、より上位の計画目的の「手段」となっているのである。

〔2〕目的と手段の多面性

しかしながら、現実の土木計画においては、上記のような整然とした階層構造が存在しているだけではなく、さらに多面的である点を忘れてはならない。例えば、「ダム」という1個の存在が、「治水」のためだけに存在しているのではなく、生活用水、工業用水、農業用水の供給や、発電施設や観光施設等にも活用される。あるいは、河川敷は、同じく治水のための施設としても活用されるほか、レクリエーションの空間や自然保護の空間、あるいは、良質な風景を供給する空間でもある。このように、個々の土木施設は、多様な目的を持つものであるであり、その点を踏まえるなら、その土木施設の整備、ひいては、そのための土木計画は、おのずから「多目的」なものとなる。

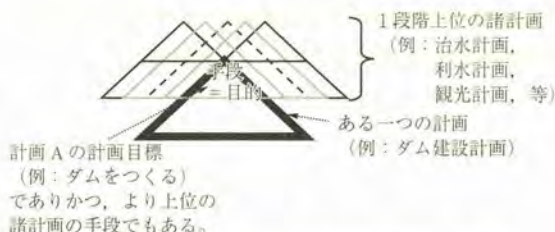


図2.3 現実の土木計画における多面性を考慮した場合の計画の階層性・目的手段連関のイメージ図

この点を加味したイメージ図を示すとするなら、図2.3のように、ある一つの計画が、さまざまな上位計画の手段的な下位計画として位置付けられる、という形で示すことができる。そして、現実の土木計画においては、一つの計画のために多様な計画が必要とされているのみならず、一つの計画が多様な目的のための手段となっているという、図2.4に示すような、目的

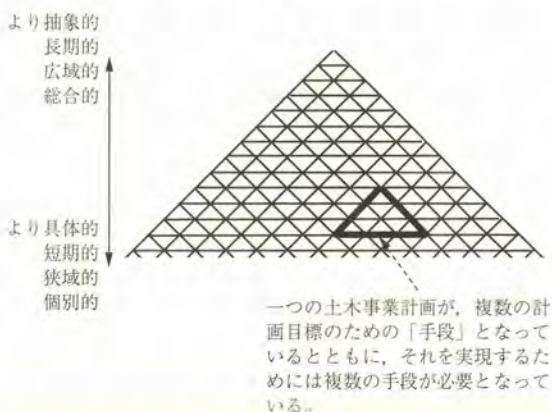


図2.4 現実の土木計画における多面性を考慮した場合の計画の階層性・目的手段連関の複雑性を加味したイメージ図

と手段が高度に入り組んだきわめて複雑な目的-手段連関関係が存在しているのである。

〔3〕 土木計画の三層構造

ところで、「目的の質」に着目するなら、計画の階層構造におけるより上位の計画は、より下位の計画の「ある目的を実現するための目的、を実現するための目的、を実現するための目的、……、を実現するための目的」なのであるから、必然的に、その抽象度は高いものとなる。例えば、「国民の真の幸福」、「美しい国」といった非常に抽象度の高い目的を持つものとして上位計画が策定される。一方で、下位の計画は、「ある手段を実行するための手段、を実行するための手段、を実行するための手段、……、を実行するための手段」なわけであるから、必然的にその手段の具体性は高い。例えば、「資材の調達」、「人員の確保」といった非常に具体的な目的を持つものとして下位計画が策定される。

ついで土木計画のプランでは、この点に着目し、「基本構想—基本計画—実施計画」の三層構造で構成されることがしばしばである。ここに基本構想とは、ビジョンと呼ばれることもあり、抽象的な方針を提示するものである。一方、基本計画とは、その基本構想を実現するために、具体的にどのような土木施設の整備と運用をなしていくかの計画である。最後に、実施計画とは、基本計画にて提示されている各種の土木施設の整備と運用を実施するために、どのように資金を調達し、どのような組織や制度を配するのか、という具体的な内容が時系列とともに提示される。

2.1.4 土木計画におけるプランニング：技術的プランニングと包括的プランニング

以上、土木計画における「プラン」の階層性、多面性を論じた上で、その具体的な諸計画事例を述べたが、それらを「絞り出す」^{みなしと}源となるのは、「プランニング」という計画策定の活動である。この活動からまずは、プランにおける「構想計画」が策定され、それに基づいて「基本計画」、そしてそのための「実施計画」が策定されることとなるものである。いうならば、プランという「形のある言語」の源となる「社会的・精神的な活動そのもの」がプランニングである。

ここに、このプランニングは、「善き社会を志す」という「意志」を中核としてなされるものであり、個人的、組織的、集合的、社会的な思考過程・精神活動そのものをいう。また、その思考過程・精神活動が社会的なものである以上、その過程は「政治的活動」そのものでもある。

ただし、プランニングの中核は、こうした「意志」

あるいは、「思考過程・精神活動・政治的活動」であるものの、具体的な「プラン」を策定する段階では、「技術的」な思考が必要とされる。例えば、より善い地域を目指すに当たって、いったん、所与の物流需要を「効率的」に処理可能な物流システムを計画するという具体的な目的が設定されたのなら、どの地点に、どの規模の物流施設を、どの程度配置することが「合理的」かという基準で「数値計算」を行うことが必要となる。同じく、道路計画においても、特定の需要を満たす道路を計画するという目的がいったん設定されたのなら、まずはどの程度の道路交通需要があるのかを数理的に算定し、その上で、どの程度の車線数の道路を整備することが最適であるか、ということを検討することが必要となる。

こうした「技術的」なプランニングにおいて共通しているのは、「特定の目的が設定されている」という条件である。例えば、上記の物流計画の例では「特定の物流需要を満たす効率的な物流システムを構築する」という特定の目的が設定されており、道路計画の例では「特定の需要を満たす道路を整備する」という特定の目的が設定されている。しかも、そうした目的を達成するためには、必ずしも人間の暮らしや意識、あるいは、社会的、政治的な判断を考慮に入れる必要はなく、必要とされているのは、計算上の合理性であったり、純粋に技術的な合理性である。それゆえ、このような主として数理的、技術的な検討が必要とされる一方、とりたてて人間の精神性や価値論的な議論が必ずしも必要とされないプランニングは**技術的プランニング**と呼称することができよう。その一方で、本節の冒頭で述べたような、「プランニング」という活動の中核であるところの善き社会に向けた思考過程、精神活動、政治的活動は、上記の技術的プランニングを包括する形で展開されるものであることから、**包括的プランニング**ということができよう。

ここで、先の図2.1に示した「プランニング」の流れの中で、技術的プランニングと包括的プランニングの関係を述べることにしよう。図2.1に示したように、プランニングとは、善き社会を目指して。現実の自然・社会状況にどのように働きかけようかと考え続ける継続的な精神活動である。そして、その流れの中で、特に、直接的に「プラン」を策定しようとするプランニングが、「技術的プランニング」である（図2.5参照）。その一方で、その技術的プランニングそのものの源となる流れが、「包括的プランニング」である。これは、「川の流れ」として、この両者の関係を理解するとわかりやすい。技術的プランニングとは、プランニング全体を川の流れと考えたときの川の

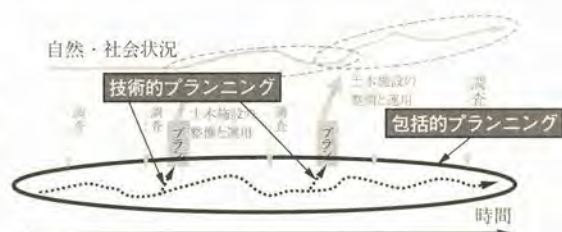


図 2.5 技術的ブランニングと包括的ブランニング

「支流」に当たる。そして、包括的プランニングとは、そうした支流を含めた、その川の流れの総体を意味するものである。

包括的プランニングは、つねに、自然と社会の全体の流れを把握しつつ、その改善を目指しているものである。そして、その時々状況に応じて、具体的に自然・社会の状況を改善する特定の方策、あるいは、プロジェクト、土木事業を実施しようとする。そのときに作成するのが、個々の「プラン」であり、その具体的なプランを策定しようとするのが「技術的プランニング」である。この技術的プランニングは、包括的プランニングの「本流」からは一部乖離した支流的な作業である。なぜなら、当該の「プラン」は、「善き社会の実現」という究極的な目的から演繹された「個別的」な目的を達成するための「具体的」な計画に過ぎないのであるから、「善き社会を目指す」という究極的目的を携えたプランニングの本流からは、微妙に「乖離」せざるを得ないのである。

とはいえ、具体的な物理的な形を持たない精神の流れが、具体的な物理的な形を持つ自然・社会状況に働きかけるためには、こうした具体的プランを一つひとつ実行していくことが必要不可欠である。言い換えるなら、こうした具体的プランなくして、精神の流れが自然・社会状況になんらかの影響を及ぼすことなどあり得ない。それゆえ、たとえ技術的プランニングがプランニングの本流から部分的に乖離していたとしても、その乖離は漸次的な社会の改善を目指す作業を行うための不可欠なものとして受け入れざるを得ないのである。

一方、「包括的プランニング」は、こうした具体的なプランと最終的な理想との乖離を十二分に理解し、またその乖離ゆえに生ずる種々の問題を最小化するために調査を定期的に行い、また、新しいプランを立案する「機会」をうかがう、という一連の作業を行うものである。いうまでもなく、包括的プランニングを行う際には、個別のプランの目的を（例えば、構想計画という形で）設定することが必要となる。そして、その上でその目的を達成するための種々の技術的課題に

対処するための技術的プランニングを遂行していくことが必要となる。このような種々の作業を行うものが、包括的プランニングである。

ここでさらに、技術的プランニングと包括的プランニングの相違を、図2.4に示した「プラン」の階層的構造の図を援用しつつ論じよう。

図2.4は、個々の「プラン」は、より上位のプランのための「手段」となっている一方、より下位のプランのための「目的」となっているということを含意しているものである。プランニングとは、文字どおりこうした階層的プランを構築し続ける作業を意味するが、技術的プランニングとは、こうした階層的構造において、下へ下へと掘り下げていく活動を意味している。すなわち、特定の目的を与えられたときに、その目的を達成するためにはどのような「手段」が必要とされているのかを検討していくのが、技術的プランニングなのである。そして、当初の目的を達成可能な手段が複数見いだされた場合には、どの手段が最も合理的か（あるいは最適か）、という問いの答えを、「技術的」に探り出そうとするのであり、こうした「技術」が必要とされているところが、技術的プランニングの大きな特徴なのである。

このように、技術的プランニングは、プランの階層構造を下に掘り下げていこうとする「下降運動」を旨とするプランニングの営為であるが、包括的プランニングは、こうした下降運動のみを行うものではない。例えば、善き都市をつくるという都市計画における包括的プランニングにおいては、効率的な物流や運輸システムを構築するという下降運動のみに専心するのではなく、善き都市とはどのような都市なのかについて改めて考えたり、人々とさまざまな議論を重ねたりする作業が必要となってくる。このような「目的」そのものを問い直す運動は、合理的な手段を追い求める下降運動とは逆に、階層的なプランの構造の上方を志向した「上昇運動」といえるであろう（西部³¹⁾）。

さらに、包括的プランニングにおいて手段を検討する「下降運動」においても、技術的プランニングのそれとは異なった様相を帯びる。技術的プランニングにおいて遂行される下降運動は、当初の目的を達成可能な適切な手段を、「技術的」に探ろうとする活動であった一方で、包括的プランニングにおける下降運動は、技術的プランニングによって与えられる「技術的最適解」のみをもってして「手段」を選択し、プランを確定するものでは決してない。包括的プランニングにおいては、技術的プランニングによる技術的最適解は単なる一つの「参考値」にしか過ぎないのであり、技術的な側面では加味できない種々の側面を総合的に

判断することが求められる。例えば、経済的に合理的な道路システムが、当該地域の景観や風土に調和するものとは限らない。逆に、一見経済的に不合理に見える道路システムが、当該地域の社会の営みに調和するものであるがゆえに、長期的には地域経済を活性化させることとなる、というケースもあり得る。すなわち、人間の判断を介在せずに、なんらかの数理的な「技術」のみによって得られる解のみに基づいて真に合理的な土木事業を推進しようとするのなら、将来を完全に見通すことが不可欠である一方、そのような完全な将来予測など不可能なのであり、それゆえ、技術論にのみ頼る技術的プランニングでもってして、将来において合理的に機能し得るプランを策定することは不可能なのである。いうまでもなく、社会や自然の将来は、移ろいやすい一人ひとりの気分や、いつ生ずるともわからない天変地異の可能性につねに影響を受けるのであり、それらを逐一予測することができる者などこの世には存在し得るはずなどない。それゆえ、適切なプランを立案しようとするのなら、「技術」の限界を適切に把握した上で、技術によって導き出された最適解を解釈し、参考にしつつ総合的に判断していく態度が不可欠となるのである。もし、特定の土木技術者がプラン策定における特定の判断を下すことが求められる立場にいるのなら、数値に基づく合理的計算を行いつつも、さまざまな社会的な要素や自然界におけるさまざまな不確実性を加味しつつ、総合的に判断することが不可欠なのである。同様に、特定の組織や社会そのものが特定の判断を下すことが求められている場合においても、そうした総合的な判断を組織的、社会的に下していくことが不可欠なのである。いずれにしても、このような総合的な判断を適切に下すことができる能力こそが土木技術者における「真の技術力」と呼ぶべきもののなのであり、単なる数値演算を正確にこなす能力は、土木技術者における技術力の一要素にしか過ぎない（この点を失念した者は一流の土木技術者には断じてなり得ない）。

このように、包括的プランニングは、技術的プランニングをその全体の中の限定された部分的な領域に含む、文字どおり包括的なプランニングの活動を意味するもののなのである。その特徴は、合理的な手段を考える下降運動のみでなく目的の在り方そのものを問う上昇運動を併せて行うものであり、技術的・数理的な思考に加えて社会的・価値論的な側面に配慮する総合的な判断を伴うものであり、かつ、大局的、かつ、継続的な時間的・空間的スケールを持つもののなのである。

2.1.5 包括的プランニングの基本的要件

以上、プランニングにおける技術的プランニングと包括的プランニングのそれぞれについて述べたが、ここでは、持続的な精神活動であるところの包括的プランニングが適切に進められるための基本的な二つの条件を述べることにしたい。

〔1〕「記憶」の重要性

まず、包括的プランニングとは、いうまでもなくプランニングそのものを意味する活動である点に留意されたい。前項においてあえて「包括的」という接頭語を付与した概念を定義したのは、「技術的プランニング」という部分的なプランニングと本来のプランニングを峻別するための便宜的な措置であつたに過ぎない。それゆえ、以下においては、特に断りなく「プランニング」という用語を用いている場合には、それは「包括的プランニング」を意味するものとして解釈されたい。

さて、適切な形でプランニングが遂行されていくために第一に必要とされているのは、そのプランニングの時間的継続を保障する「記憶」の存在が保障されているという点である。これは、記憶を持つ能力を一切持たない人間に、精神が宿ることはあり得ないことと同様の理由による。それゆえ、社会の漸次的改善を志すプランニングにおいては、現在における状態を把握し将来を見通すことのみではなく、過去においてどのような取組みがなされてきたのか、そして、そのときにどのような議論がなされてきたのかを、一人ひとりが、あるいは、一つひとつの組織が持続的に「記憶」し続けていく態度が不可欠なのである。無論、当該の組織に新たに参入する個人がいたのなら、過去の議論とその背景に流れる人々の「思い」や「意志」を十二分に理解しようと努めることが必要となる。そうした努力があってはじめて、それぞれの組織に「記憶」が伝承されていき、仮に構成員の全員が入れ替わったとしても、当該の組織に、さながら一つの記憶と精神と意志の力が流れ続けているかのような形でプランニングが推進されていくこととなる。そしてそれがあってはじめて、そのプランニングは実りある結果を生み出し得る可能性を手に入れることができる。

例えば、特定地域の河川計画を考えるに当たって、当該地域の歴史的背景から始まり、当該地域の河川計画についてのそれまでの検討経緯や諸事業のすべてを無視した上で、特定個人が頭の中だけで考えた特定の「アイディア」に基づいて河川計画を立案し、実施した場合を考えてみよう。その場合、なんらかの「不整合」が生じてしまうことは避けがたい（例えば、桑子⁴¹⁾）。なぜなら、特定の「アイディア」が網羅し得

るのは、決壊しないような安全な堤防を作る、といった程度のせいぜい一つや二つの単純な目的を達成するにしか過ぎないからである。しかしながら、前項にて論じたように、個々の土木事業は多面的な影響を及ぼすものである。例えば、水辺空間は、洪水をもたらす危険地域であるのみならず、生活用水路・排水路でもあり、レクリエーションのための親水空間でもあり、自然環境の保存地域でもあり、場合によっては古くから短歌や俳句に詠まれた歴史的・伝統的空間ですらある場合もある。特定の地域の河川は、そうした重層的な機能を担うものなのであり、それに手を加える河川計画を考えるに当たっては、どのような河川計画がその河川について織りなされてきたのか、そして、その計画の中で、さまざまな河川の機能の一つひとつがどのように取り扱われ、その結果、どのような改善もたらされ、その一方でどのような問題点もたらされたのか、といった諸点を十分に配慮していかなければならない。いうまでもなく、そうした諸点に配慮するためには、それらの諸点に関わるさまざまな「記憶」が残されていなければならない。なぜなら、当該の河川の諸機能も、その河川についてのこれまでの取組みも、皆過去に属する事柄だからである。そうした記憶は、具体的な一人ひとりの「記憶」という形で保存されている場合もあれば、先人からの「言い伝え」という形で継承されていることもある。また、場合によっては「資料」として残されている場合もあれば、当該地域の風土や伝統に陰に陽に「刻印」されている場合もある。いずれにしても、例えば河川計画の場合であるなら、ありとあらゆる形で保存されている当該河川に関わるあらゆる「記憶」を踏まえることこそが、河川計画の「プランニング」において不可欠な要件となるのである。そうした「記憶」を携える能力を一言でいうとしたら、ある種の**歴史感覚**であるという

ことができよう。すなわち、歴史感覚なきところには、プランニングは存立し得ないのである。

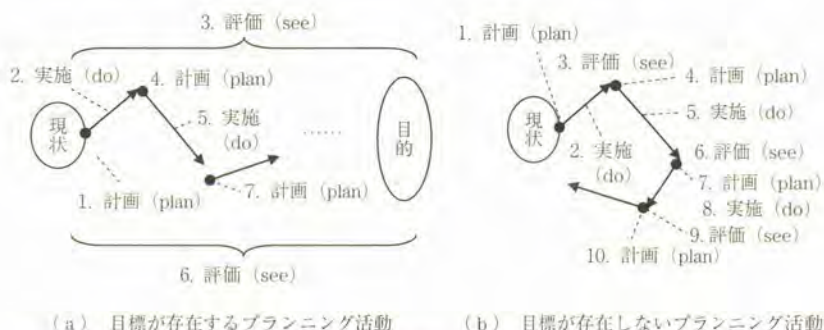
〔2〕善き社会に対する志向性

さて、土木計画におけるプランニングという精神活動において不可欠なもう一つの条件は、善き社会を目指すという意志、言い換えるなら「善き社会に対する志向性」である。これは、本書冒頭で定義したように、土木という営為そのものが、「善き社会の実現を目指した社会的営為」であり、かつ、土木計画が、それをその実現のための計画を考えるものである、というところからして自明の用件であるといえる。

例えば、プランニングの活動を計画―実施―評価の3行程のマネジメントサイクルで表現するなら、「善き社会に対する志向性」を携えたプランニングとそれを携えざるプランニングは、図2.6のようにまったく異なった挙動を示すこととなることがわかる。すなわち、「善き社会に対する志向性」なる目的を携えていれば、大局的な観点からプランニング活動を評価(see)することが可能となり、「試行錯誤」を通じて少しずつ目的とする「善き社会」へと近付いていくことが可能となる一方で、そうした目的もなく、ただ漫然と近視眼的にプランニングを続けていけば、図2.6(a)に示したように、「糸の切れた風」のように、無意味な挙動を半永久的に続けていくほかなくなるのである。

ところが、土木計画のプランの策定に携わる作業を続ける間に、残念ながら、この自明の用件が忘れ去られることがしばしば起こり得る。それは、例えば社会学では一般に「目標の転移」(goal-displacement)と呼ばれている現象(マートン³⁾)であり、2.1.3項で述べた「プランの階層構造」に起因する問題である。

例えば、ある階層の計画に従事している人物を考えてみよう。その計画に従事することとなった当初は、



(注) 1.~7.ならびに1.~10.までの数値はそれぞれ順番を意味する。この図に示したように、「善き社会に対する志向性」なる「目的」が存在しなければ、近視眼的にしか評価(see)することができなくなり、それゆえ、プランニングは「糸の切れた風」のような無意味な動きとならざるを得ない。

図2.6 「目的」が存在する場合と存在しない場合のプランニング活動の相違

その計画はどのような目的があり、またその目的のさらなる上位目的は何であったのか、ということを考えようとする可能性は必ずしも低くはないであろう。しかし、当初は、計画目的は何であったのかを考えていた人物であっても、その計画に長らく従事しているうちに、その目的は何であったかを想起する機会がほとんどなくなり、その計画が、「善き社会の実現」という究極目的の中で、どのような位置付けであったのかを忘却してしまう危険性が高くなってしまふ。なぜなら、多くの場合、ある階層の計画に従事する、ということは、その計画目的を達成するための、具体的な「手段」を考える作業だからである。例えば、先に引用した「治水計画」に従事している人物の場合、治水計画が「何のために求められているのか」を想起する機会よりも、治水のために「何が必要なのか」を考えたり、あるいは、その必要なもののために「さらに何が必要なのか」ということを考える機会の方が圧倒的に多いからである。これは、図2.4の計画の階層構造を引用するなら、一般的な日常業務は、図2.4における三角形の底辺へと向かう「下降運動」（すなわち、手段を考え、手段の手段を考える、という作業）が大半を占めている一方で、三角形の頂点（すなわち、善き社会を実現する）へと向かう「上昇運動」が求められる機会は必ずしも多くはない、というように表現できるであろう。

それゆえ、計画、とりわけプランニングに携わる者は（単なる手段的目的を最終目的と錯覚してしまうような目標の転移が生じてしまうことを避けるために）、「意図的」に、当該の計画の目的、さらに、より上位の目的は何であるのかを考える「上昇運動」を忘れずに続けていくことが不可欠なのである。そして、つねに「善き社会を実現する」という最上位の計画目的を考え、その実現を志す強固な意志を持続けることが不可欠なのである。

それでは、「善き社会」とはいかなるものなのであるだろうか……。

この問いは、純粋に哲学的な問いであり、事実、例えば西洋哲学をひもとけば、その始祖たるソクラテスの時代から考えられ続けている問いである。

善き社会とは何か、についての、最も安易な（そして、最も「ありがち」な）回答は、つぎのようなものである。それはすなわち、「善き社会とは、人それぞれの主観的な「価値観」に依存するのであり、一概にはいえない」という回答である。これは、哲学的には、「相対主義」といわれる考え方に基づく回答である。

しかし、この相対主義は、古くはソクラテスの時代

のソフィストたちによって、新しくはポストモダンにおける現代思想家たちによって、さまざまな時代において、手を替え品を替え、繰り返し主張されてきた考え方であるものの、いわゆる哲学の本流（あるいは、「王道」）の地位を獲得することではなく、いつの時代も退けられてきているのが実情である。なぜなら、哲学は、究極的に「善く生きるとは何か」を探求する営みであり（戸田山⁶¹⁾）、そうであればこそ、究極的には相対主義を受容するわけにはいかないからである。そして、善く生きるためには、種々の岐路において「選択」をなすことが不可避なのであり、その選択をなすためには価値観を携えることが不可避だからである。それゆえ、究極的には選択不能な状態に陥らざるを得ない相対主義は、「善く生きる」ことを志す以上は退けなければならないのである。

同様にして、「善き社会」を目指す土木においても、相対主義は退けられなければならない。もしも退けないのであるのなら、「改善」なる概念そのものが否定されるのであり、そこに存在するのは「変化」のみとなろう。そして、その時代時代に「相対的」に設定される「任意な価値基準」に基づいて、当該の国土や地域や都市が計画され、改編されるであろう。そして、しばらくして価値観が変化すれば、また別の価値基準に基づいて計画がなされていくこととなろう。かくして、もしも完全なる相対主義の立場に立つのなら、当該の国土や地域の姿は、さながら「糸の切れた風」のように、（あるいは、図2.6（a）のように）時代の中をさまようほかないであろう。

こうした議論を経て、価値にまつわる哲学・思想（ひいては宗教）においては、伝統的に「真・善・美」が究極的に目指すべき最善の価値であるということが想定されてきた。ここに、「真」とは、哲学的アプローチによって接近し得る最上位の価値であり、「善」とは宗教的アプローチによって接近し得る最上位の価値であり、そして、「美」とは芸術的アプローチによって接近し得る最上位の価値である。これら三者は、われわれの「主観」でしか感得し得ぬものではあるが、それはあくまでも「主観」の外側に、すなわち、「客観的」に存在するものとして想定される。そしてあくまでも、それらは相対的なものではなく、唯一無二の存在であることが想定される。ここで、こうした「真善美」は主観の「外側」に存在するものと想定されるがゆえに、人間、あるいは、「計画者」は、何が真善美であるのか、そしてその真善美を^{タチ}胚胎する「善き社会」とは何かを「探し求める」という態度が必要となる。そして、それが何かは的確に表現することが必ずしも容易ではないとしても、「完璧なる善き

社会」は唯一無二である、と「想像」し、かつ、それを「追い求める」という精神が存在するところではじめて、「ああでもない、こうでもない……」、という「探求」が始まるのである。この「探求」の過程こそが、「プランニング」と呼ばれる精神活動にほかならないのである。

繰り返していうなら、プランニングなる精神活動は、価値なるものは、気まぐれな人間の主観の内側にしか存在しないのだ、と構える価値相対主義者には到底実現不可能な精神的活動なのである。「完璧なる善き社会」は唯一無二であると想定し、しかも、その実現が絶望的に難しいということを知りながらも、完全なる絶望を廃し、まれではあったとしてもそこには必ず望みが存在するという「希望」を携えつつ、それを追い求める[※]強靱な精神があつてはじめて成し遂げられ得る活動こそが「プランニング」なのである。

※ 完璧なる善き社会においては、いうまでもなく、戦争の可能性も犯罪の発生頻度も最小化されている。ただし、戦争や犯罪などの万一の事態に対して適切に備えようとする努力を惜しむことはない。同様に自然災害は存在するものの、そのための備えは人智の及ぶ範囲最善の対策がなされている。それにもかかわらず自然災害による被害が生じたとしても、人々はそれを運命として受け入れる。しかし、そうした被害が生ずるたびに、人々はその被害から新たな知見を得るとともに、それを軽減するための最善のさらなる努力を重ねようとする。都市部において米田園地域においても、長い歴史と伝統の中で育まれた良質な風景が保持されている。そして、人々はそうした良質の風景を保持するための公共的努力を惜しまない。必要とされる土木施設は長い年月をかけて徐々に整備されており、人々は現存する土木施設が長い年月をかけて先人から引き継いだものであることを十分に理解し、その整備と維持のために必要な労力と財源を喜んで提供し、後生に残そうとする。同様に無形の文化たる言語や風習、芸術についても、有形の文化たる土木施設に対する態度と同様、その発展のために必要な労力と財源を提供し、後生に残そうと努力する。万人が自らの役割、ないしは身の丈を理解し、その役割の責任を精一杯果たしつつ、他者が各自の役割についての仕事をなしていることについて最大の敬意と感謝の念を惜しまない。そして、特に「真善美」への接近に対する努力を惜しまない人々（すなわち、哲学者、宗教者、芸術家、ひいては、その具現を目指す政治家）に対しては、人々はおおきな敬意を抱く。一方で、その社会の人々の諸活動は、自然の生態系の中で十全なる調和を保っており、それゆえに、社会全体の持続可能性は保障されている。そのため必然的に、その社会は、第一次産業を重視し、それを中心とした経済構造、社会構造を有している。……以上が、はなはだ不完全なる表現ではあるが、筆者が想像するところの「理想の社会」を言語表現したものであるが、これは、例えば、ソクラテス、プラトンが『国家』⁷⁾の中で論じたものや、ゲーテがファウストの最終章で提示した理想社会、あるいは、わが国の議論においては例えば福沢諭吉が『文明論之概略』⁸⁾にて想定した真の文明社会や、(戦前戦後のわが国を代表する文芸評論家である) 保田與重郎が『絶対平和論』⁹⁾の中で論じた理想的社會等において見られるような、内外の哲学・文学の中で表現されてきた理想的社會と大きく乖離するものではない。

なお、ここでは「完璧なる善き社会」がいかなるものであるのかについて、はなはだ不完全な表現ではあるが、読者の理解を助けるという趣旨のために、散文的に記する[†]。

2.1.6 プランとプランニングの関係

以上、土木計画におけるプランとプランニングの概要について述べたが、ここでは両者の関係を改めて整理することとしたい。

まず、繰り返し指摘したように、「プラン」とは土木を進めるに当たっての方法や手順の内容そのものを意味するものである一方、「プランニング」とはそれを考え企てることそのものを意味している。それゆえ、プランは土木計画の「静的」な側面を意味する一方、プランニングは土木計画の「動的」な側面を意味している。

また、プランニングがプランを生み出す源泉であるという側面が存在している一方で、プランニングはその時点におけるプランに影響を受けるものでもある。なぜなら、一般にプランは階層性を有しており、かつ、下位レベルのプランは上位レベルのプランの枠内で策定されるからである。それゆえ、その下位レベルのプランを策定するためのプランニングの活動は、その上位レベルのプランに影響を受けざるを得ない。例えば、ある「短期的」なプランを「プランニング」する活動は、そのプランニングの時点で策定されている「中期的プラン」に影響を受けざるを得ない。さらに、その中期的なプランのプランニングにおいては、より「長期的なプラン」に影響を受けざるを得ない。すなわち、プランとプランニングは「入れ子構造」を有しているのである。

とはいえ、この両者の関係は、どちらが先なのかを決することはできない、というような関係にあるのではない。最も長期的な部分に位置するもの、言い換えるなら土木計画のすべての源は、プランではなくプランニングにある。これは、超長期的なプランなるものが、人間の社会的・歴史的活動と独立に存在しているとは考えられないからである。一方、最も短期的なところに存在しているのは、プランニングではなくプランである。なぜなら、プランとは、プランニングなるなんらかの「意志」あるいは「思い」を形にする契機を与えるものであり、それゆえ、いかなるプランニングであつてもなんらかの「プラン」を生み出し、それを通じて、実際の現実の世界になんらかの影響を及ぼそうとするものだからである。

このプランとプランニングの間の入れ子構造を、図2.2に示した「計画 (plan)、実施 (do)、評価 (see)」

の3行程から成るマネジメントサイクルを用いると、つぎのように表現することができる。すなわち、ある次元のマネジメントサイクルにおいて、ある「計画」(プラン)を立案し、それを「実施」しようとするれば、それを実施するために、より詳細かつ具体的な「計画・実施・評価」のマネジメントサイクルを循環させることが必要となる。そして、そのより詳細なマネジメントサイクルの「実施」の段階においても、さらにより詳細なマネジメントサイクルが必要とされる。こうした階層的なマネジメントサイクルの中でも、最も詳細なマネジメントサイクルは、数日、あるいは、数時間単位で、計画を立てて実施し評価する、という循環を繰り返すものである一方、より大きなマネジメントサイクルは、数十年、数百年の長期計画を伴うマネジメントサイクルである。ここで、より短期的なマネジメントサイクルにおいて検討される土木事業は、既存の土木施設の存在を前提として、それを短期的にどのように上手に活用していくのかという、土木施設の「技術的運用」ならびに「(短期的)社会的運用」という営みが主体となる。その一方で、より長期的なマネジメントサイクルにおいて検討される土木事業は、土木施設の「整備」そのものである傾向が強くなる。そして、さらに超長期的なマネジメントサイクルにおいて検討される土木事業は、土木施設の整備そのものを規定する社会的な風潮や制度に対する働きかける「(長期的)社会的運用」である傾向が強くなる。このように、「土木施設の整備と運用」として定義される土木という営みそのものが、さまざまな階層におけるマネジメントサイクルによって、相互連携の下で一体的に進められていくものである。

こうした議論は、プランニングならざるプランは、特定の目的を与えられた際に、特定の目的を達成するための具体的な「手段・道具」であることを意味している。このことはさらに、プランとは、土木計画の階層構造(図2.4参照)における「下降運動」(特定の目的を達成するために、具体的な手段を検討していく作業)の「結果」として与えられるものであることを示唆している。一方、プランニングとは、具体的なプランを策定しようとする「下降運動」を行うとともに、当該の土木的営みの「目的」を見定める「上昇運動」を同時に行うもの(すなわち、包括的プランニング)なのである。(藤井 聡)

引用・参考文献 (2.1 節)

- 1) 藤井 聡：土木計画学—公共選択の社会科学，学芸出版社（2008）

- 2) 長尾義三：土木計画序説：公共土木計画論，共立出版（1972）
- 3) 西部 邁：知性の構造，角川春樹事務所（1996）
- 4) 桑子敏雄：風景のなかの環境哲学，東京大学出版会（2005）
- 5) ロバート・K. マートン著（1949），森 東吾，金沢実訳：社会理論と社会構造，みすず書房（1961）
- 6) 戸田山和久：社会科学における人間観とその役割—一人の統合的理解に向けて—，日本心理学会第68回大会，関西大学（2003）
- 7) プラトン著，藤沢令夫訳：国家（上・下），岩波文庫，岩波書店（1979）
- 8) 福沢諭吉：文明論之概略，岩波文庫，岩波書店（1875；1962）
- 9) 保田與重郎：絶対平和論／明治維新とアジアの革命，新学社（1955 初版，2003 再版）

2.2 計 画 制 度

土木計画が対象とするプロジェクトは、社会基盤施設の整備や運用に関する具体的なものから、目指すべき都市・地域の将来像の策定といった抽象的なもので実に多様である。本節では土木計画を「都市や地域を良くするため、社会基盤施設の整備運用や関連施策を実施するプロジェクトの目標と内容を事前に定める行為」(プランニング)ならびに「作成された計画」(プラン)と定義する。

土木計画はそれを取り巻く諸要因の制約を受ける。例えば、法定都市計画や河川整備計画といった行政計画では、実定法や関連法令により計画策定権者・計画内容・計画策定手続き等が定められている。すなわち、法による直接的な制約を受けている。作成された計画が最終的に実施されるかどうかは予算措置に依存するため、国や地方の財政制度による間接的な制約も受ける。また、あるプロジェクトの計画はそれ以前に作成された他計画との整合性を求められることが多く、先行計画の制約も受けている。さらに、利害調整の成否は計画策定主体の権威やリーダーシップ、計画策定主体に対する信頼等にも依存するため、計画プロセスはリーダーシップや信頼といった要素による制約も受ける。

元来、プランニングとは未来の地図を描く創造的な行為である。それゆえ、上記の諸要因はプランニングの自由度を引き下げ、作成されるプランやプランニングの質の低下をもたらすと考えられる。しかし、実際には自由度の低下がプランとプランニングの質を向上させる側面がある。なぜなら、自由度の低下は計画プロセスの安定化を促し、プロジェクトに関わる個人や組織による計画プロセスの共有化を可能とするからで

ある。多様な主体が関与する土木計画のプロジェクトにおいて、各主体が認識する計画プロセスが大きく異なれば、関係者間での利害調整やプロジェクトの実現が期待できないことは容易に想像されよう。

以下では「土木計画を制約する一方で、計画プロセスの安定化や共有化をもたらす諸要因」を計画制度と呼ぶ。計画制度の定義については2.2.1項で改めて議論する。以降で計画プロセスと呼ぶ場合、個別のプランを作成するプロセスだけでなく、作成したプランを実施するプロセスや、複数のプランの作成と実施を含むプロセス全体（2.1節の包括的プランニングのプロセス）を意味するものとする。

計画制度は土木計画の質を大きく左右するため、より良い計画制度を模索する必要がある。ただし、計画制度の影響は実に多様である。例として、実定法が定める計画策定手続きが変更された場合を考えてみよう。この場合、行政は法に従ってただちに手続きを変更する。手続きの変更は関係者がそれまで共有してきた計画プロセスに揺らぎをもたらす。短期的には実定法の変更が計画プロセスの不安定化を引き起こす。結果的に、プランニングやプランの質が低下する可能性がある。ただし、変更後の手続きに従う計画策定の事例が蓄積すれば、徐々に実定法変更後の計画プロセスの共有化が進む。結果として、長期的にはプランニングやプランの質が実定法変更前より向上する可能性がある。以上の例は、計画制度の機能や役割を多面的な角度から考察する必要性を示唆している。

以下、2.2.1項では社会科学における制度の定義を敷衍し、計画制度の定義について再検討する。2.2.2項では計画制度の機能と構造について議論する。土木計画の特徴と計画制度の役割について議論した後に、実定法の機能と構造を敷衍する。さらに、土木計画のガバナンスと計画制度の見直しについても議論する。2.2.3項では計画制度の変化プロセスについて議論する。

2.2.1 計画制度の定義

〔1〕 制 度

計画制度を定義するため、ひとまず経済学・社会学・組織理論等における制度の定義を整理する。

（1）規則システムとしての制度 制度(institutions)は多義的な概念であり、使用する人や使用される場面によって意味が異なる。国語辞書で制度について調べると、「国家・社会・団体を運営していく上で、制定される法や規則」（例：社会保障制度）ならびに「社会的に公認され、定型された決まりや慣習」（例：徒弟制度、家族制度）という二つの定義が示されてい

る。両者は無関係ではないが、一見した限りでは関係性がわかりにくい。

上記の定義の意味を理解する上で、新制度派経済学者ノース¹⁾の議論が有用である。彼は制度を**社会におけるゲームのルール(rules of the game in a society)**と定義した。さらに、「制度は人々が自分たちの相互作用を形作るために考案したどのような形態の制約も含む」と指摘し、「そうした制約にはフォーマルな制約—例えば人が考案するルール—とインフォーマルな制約—例えば慣習や行為コード—のいずれもあり得る」と指摘した。上述の国語辞書の定義にあった「法や規則」と「定型された決まりや慣習」は、いずれも人々と組織の行動を制約し、インセンティブ構造を通して人々の選択に影響を与える点で共通している。ただし、前者が人々の理性によって設計・創造されるのに対し、後者は長い年月を経て社会に緩やかに定着していくという違いがある。フォーマルな制約とインフォーマルな制約にそれぞれ対応している。

制度が人々と組織の行動を制約する規則として働くという発想は、計画制度を理解する上でも重要な視点である。都市計画や河川整備計画では、実定法において計画策定主体・計画内容・計画効力・計画手続きなどが定められている。これらが行政による計画を強く規定している。実定法は行政による土木計画の制度の中心であるといっても過言ではない。他方、各種行政計画の策定に当たり、関係省庁・部署間で、あるいは計画に基づく事業・施策の重要なステークホルダーに対し、事前に根回しを行う慣行が広く見られる。根回しの慣行が実定法による利害調整手続きを形骸化させているケースもある。実定法の規定とともに行政慣行も計画手続きに大きな影響を及ぼしているといえる。

（2）制度の構成要素 制度の機能は人々と組織の行動規則にとどまらない。組織社会学者スコット²⁾は、経済学・政治学・社会学・組織論における制度研究を敷衍した上で、制度を「社会的行動に対して安定性と意味を与える規則的・規範的・認知的な構造と活動から成り立っている」と定義した。さらに、制度は「シンボル体系—認知的な構造物や規範的規則—と社会的行動を通じて実行され、社会的行動を形作る規制のプロセスを組み込んだ、多面的なシステムであり」、「個々の行為者によって構築され、維持されているとはいえず、非人格的で客観的な現実を装う」と指摘した。制度を規則システム(regulative)、規範システム(normative)、認知システム(cultural-cognitive)という三つの視点から捉え直し、それらを総合する定義を与えている点に特徴がある。また、制度がレジリエンス(resilience)を有し、社会的行動に安定性をもた

らす点を強調している点も特徴的である（表 2.1 参照）。

表 2.1 三つの制度観の強調点の差異³⁾

	規制制	規範制	認知制
服従の基礎 メカニズム 論理 指標	便宜性 強制的 道具性 規則、法律、 制裁	社会的義務 規範的 適切性 免許、認可	当然性 模倣的 伝統性 普及、異種同 形
正統性の基礎	法的裁可	道徳的支配	文化的指示、 概念的正確性

（３）**規範システムとしての制度** 規範システムとしての制度は、価値と規範の双方を含むものである。価値は人々の行為やその帰結を評価する基準を、規範は価値ある行為を規定する社会的規則を意味する。規範は人々や組織の行動を制約するため、ノースのインフォーマルな制約の一例であるように思われるかもしれない。しかし、規則が社会で維持される理由に対する見方が異なる。制度を規則システムとして捉える場合、人々や組織が「自分の利益になることは何か」を判断して行為を選択すると考える。すなわち、規則を守ることが個々人の利益につながるため、規則が維持されると考える（道具主義の論理）。一方、制度を規範システムとして捉える場合は、人々や組織が「自らの役割を所与とした上で、自分に期待されているものは何か」を判断して行為を選択すると考える。すなわち、規則（規範）を人々が受け入れることで規則が維持されると考える（適切性の論理）。

制度を規範システムとして捉えることで、計画制度についての理解も膨らむ。例えば、行政計画の作成過程において事前の根回しの慣行が固定化しているが、その理由として以下の二つが考えられる。一つは道具主義の論理に基づく理由であり、それが計画手続きや計画内容の合理化につながるからである。もう一つは適切性の論理に基づく理由であり、根回しの役割を担うことが他の組織から期待されていると考えるからである。いずれの見方も現実のある側面を正しく捉えていると考えられるが、どちらの見方をするかで事前の根回しに対する評価が異なってくる。別の例として、計画に対する人々の態度の違いを挙げておく。策定された計画に対して「計画は絵に描いた餅に過ぎず、必ずしも従う必要はない」と考える人もいれば、「計画に従うことは社会的義務である」と考える人もいる。前者は道具主義の論理に従う立場であり、後者は適切性の論理に従う立場である。計画の実現可能性がステークホルダーの計画に対する態度に決定的に依存す

ることは明らかであり、制度の規範的側面にも目を向ける必要があるといえる。

（４）**認知システムとしての制度** 認知システムとしての制度観では社会的行為に参加する人々の認知フレームに着目する。人々は認知フレームを通して社会的行為を制約する規則や関与する人々の役割を社会的な**構成規則**（constitutive rules）として認識すると考える。そして、人々の利害関心や行動は認識された構成規則によって規定されていると考える。規範システムとしての制度観では、人々は規範によって期待される行動を選択すると考えたが、認知システムとしての制度観では、人々が認知フレームを通して確認した自らのアイデンティティ・役割に従って行動すると考える。

認知システムとしての制度観は**限定合理性**（bounded rationality）の理論とも関連している。サイモン³⁾は人間の知識と計算能力は限定的であり、人間行動・社会行動の分析者が知覚する世界像と分析対象の人々が知覚するそれを区別する必要があると指摘した。加えて、分析者が使用する推論と分析対象のそれも区別する必要があると指摘した。認知システムとしての制度観では、限定合理的な人々の認知フレームが行動のルーティンを生み出し、そうした行動の反復が認知フレームの自己強化と共有化を促し、社会的行為の安定化を引き起こすと考える。

認知システムとしての制度観は、制度の変化プロセスを議論する上でとりわけ有益である。同制度観では、社会的行為を取り巻く外的環境が変化したり社会的行為を制約する法・規則が変更されると、人々が認識する社会的な構成規則に揺らぎが生じ、制度が不安定化すると考える。また、不安定化した制度の下で人々が社会的行為を行い相互に影響を及ぼし合うと、新しい状況に対応した社会的な構成規則が新たに生成し、それが徐々に共有化されて新しい状況に対応した制度が形成されると考える。

認知システムとしての制度観に基づけば、個々の関係者が認知する計画プロセスや関係者が共有する計画プロセスも一つの制度と捉えることができる。2.2.2項で後述するとおり、土木計画では複数の計画プロセスが垂直的・並列的に相互に関連して全体的な計画プロセスを形成している。関係者が認知する計画プロセスの共有化は、計画策定手続きの合理化や計画の実現可能性向上の必要条件であると考えられる。これより、計画制度を認知システムとして捉える必要性が示唆される。

〔２〕 定 義

〔１〕での議論を踏まえて、土木計画の計画制度を

「プランニングとしての土木計画を制約する一方で、計画プロセスの安定化をもたらす規則的・規範的・認知的な諸要因」と定義する。

〔3〕 計画制度の見直し

土木計画の質を高めるため、より良い計画制度を模索する必要がある。ただし、計画制度を構成する要素には、理性的に設計可能な要素と社会的な相互作用を通じて自生的に進化する要素がある。2.2.2項で解説する実定法の規定は前者の具体例である。ガイドラインやそれらの運用方法も該当する。立法府や行政がイニシアティブを発揮すれば比較的変更が容易な要素といえる。一方、計画担当者の規範や計画プロセスに参画する人々や組織が認知する計画プロセス等は後者の具体例である。土木計画の実践を通して緩やかに変化していく要素である。

計画制度の変化を促し、より良い土木計画の実現を目指していく必要があるが、そのためのアプローチは以下の二つに大きく区分される。一つは、理性的に設計可能な要素を見直すアプローチである。計画に関連する法律や各種ガイドラインの見直しが典型例である。ただし、それらの変更は社会的相互作用を通じて自生的に進化する要素（例えば、担当者の規範、計画プロセスの認識）の変化をも促す。後述するとおり、計画プロセスは行政計画法等の規定に加えて、規定の運用や規定のない事項への対応による部分が多く、それらは自生的に進化する要素によって強く規定されている。自生的進化のメカニズムを見定めた上での理性的設計が求められる。

二つ目は、自生的に進化する要素に直接働きかけるアプローチである。土木教育を通じた公共心の涵養、倫理教育を通じた専門職倫理の涵養、事例研究の蓄積を通じた計画プロセスについての理解の促進などが具体例として挙げられる。短期的効果は期待しにくい、長期的視野を持って取り組んでいく必要がある。

2.2.2 計画制度の機能と構造

〔1〕 計画プロセスの特徴と計画制度の役割

土木計画の計画プロセスの特徴を整理し、計画制度の在り方を議論する上での論点について整理する。

（1）**主体的な目標設定** プランとしての計画は一般に目標と手段の二つで構成される。個人や組織による意図的な行為であれば、つねになんらかの形で目標と手段の関係が意識されるが、両者の関係を積極的に明らかにしていく点に計画の特徴がある。目標は計画に先立って与えられる場合もあれば、計画を通じて設定される場合もある。土木計画では後者に該当する場合が少なくない。基本構想や将来ビジョンといった

上位レベルの計画はほぼすべてが後者に該当する。

目標設定が必要になる理由として、以下の二つを指摘できる。第一に、価値観の多様化によりプロジェクトに対する期待が人や地域により大きく異なる。第二に、多くのプロジェクトの価値が市場で評価されない。機械製品や電気製品の開発であれば、新製品を購入する顧客を見定め、彼らの要望に沿う製品を開発することがプロジェクトの最終目標となる。最終目標として別の目標が掲げられる場合であっても市場の評価が最終目標を強く規定する。一方、土木計画のプロジェクトは市場で評価されないことが多い。治水計画・環境計画・防災計画等を思い浮かべれば明らかである。市場で評価されないため、計画策定主体がプロジェクトを実施する目的を主体的・積極的に定める必要がある。

（3）で後述するとおり、土木計画のプロジェクトでは計画策定段階と実施段階の両方で多様な主体による協働が行われる。設定した目標の妥当性について関係者から同意が得られない場合、計画策定段階や実施段階においてさまざまな支障が生じる。それゆえ、計画策定主体は目標の妥当性について関係者から同意を得る必要がある。同意を得るための必要条件に以下の二つがある。一つは、十分な議論が行われ、議論の結果を踏まえた目標設定となっているかどうかである（内容合理性）。もう一つは、透明で公正な手続きを経て目標設定に至ったかどうかである（手続き妥当性）。計画制度の在り方を考える上で、目標設定における内容合理性と手続き妥当性を担保する仕組み、別の言い方をすると目標設定における**正統性**(legitimacy)を担保する仕組みを模索する必要がある。

（2）**利害調整の必要** 土木計画のプロジェクトは多様な影響を地域や社会にもたらすが、影響の大きさや種類は人によって大きく異なる。計画策定段階においてプロジェクトの目標や内容について議論して利害調整を図る必要がある。

利害調整には「開発を重視すべきか環境保全を重視すべきか」、「全体利益を優先すべきか個別不利益に配慮すべきか」といった規範レベルの議論もあれば、「新規施設の建設場所をどの地点にするか」、「周辺住民の不利益に配慮した施設の運用はいかにあるべきか」といったナマの利害レベルの議論もある。土木計画の利害調整ではこれら多元的な利害の調整が求められる。行政計画では、利害の次元を区別した上で段階的に利害調整を図る手続きを広く採用している。具体的には、基本構想や将来ビジョンといった上位計画では抽象的・包括的な全体計画や配慮事項を決定し、事業計画等の下位計画では具体的・個別的な手段を決定

する。目標と手段の関係として捉え直すと、上位計画の手段が下位計画の目標となる階層の関係形成している。階層的關係は2層の場合もあれば3層以上の場合もある。

目標設定の場合と同様、計画策定主体は利害調整の結果の妥当性について関係者から同意を得る必要がある。規範レベルの利害調整であれば、求められる要件と内容は目標設定の場合とほとんど変わらない。一方、ナマの利害レベルの調整の場合、内容の合理性と手続きの妥当性が求められる点は同じであるが、それぞれの内容が大きく異なる。内容の合理性については、科学的手法を用いて利害の中身や大きさを可能な限り客観化・定量化し、そこでの結果を踏まえた利害調整が求められる。手続きの妥当性については、プロジェクトの利害関係者（特に不利益を被る人々）が意見表明したり、計画策定プロセスに直接的・間接的に参加できる機会を開くことが求められる。

内容の合理性を担保するため、**環境アセスメント**（environmental impact assessment）や**費用便益分析**（cost benefit analysis）の実施が義務付けられ、全体利益と個別不利益のバランスや、特定の人々の不利益を軽減・最小化する方策がすでに模索されている。また、手続きの妥当性を担保するため、**パブリックインボルブメント**（public involvement）等の**コミュニケーションプロセス**（communication process）の導入が図られている。ただし、前者には科学の限界という課題があり、後者にも利害関係者の数が大きい場合への対応が難しいという課題がある。利害関係者が一堂に会するのが困難な場合、コミュニケーションの場に誰を参画させるか、参画しない人達（例えば、サイレントマジョリティ）や参画できない人達（例えば、将来世代など）の意見をどのように扱うか等が具体的な課題となる。また、表明された対立意見をどのように集約するかも大きな課題である⁴¹⁾。計画制度の在り方を考える上で、利害調整における内容合理性と手続き妥当性を担保する仕組みを模索する必要がある。

（3）**実現可能性の限界** 計画が策定されたとしても必ず実施される保証はない。土木計画の実現可能性は計画制度に依存する。

計画の実現可能性を法的根拠の有無により3段階に分けることができる。実現可能性が最も高いのは、計画の規制効や給付効が法律で裏付けられている行政計画である。例えば、法定都市計画では、市街化区域・同調整区域の区域区分や用途地域等の地域区分が持つ規制効が都市計画法や建築基準法に記されている。都市計画を決定した段階で規制効が発効し、計画内容が部分的に実現する。実現可能性が十分に高いのは、規

制効や給付効はないが法律に基づいて策定される行政計画である。具体例として、河川法に基づいて策定される河川整備計画が挙げられる。同計画は計画が策定された段階では計画に書かれた事業が必ず実施されるかどうかは不明である。ただし、計画策定主体には計画の実現を目指す法的義務がある。長期的には計画の実現に向けて事業が実施されることを期待できる。最後に、最も実現可能性が低いと考えられるのは法的根拠を持たない計画である。計画を確定表明する行為を通じて計画策定主体には**コミットメント**（commitment）に起因する**内部統制効果**（inner control）が働く。ただし、内部統制効果の強さは法律による外部統制効果より一般に弱く、統制効果がほとんど働かない場合もある。

上記3分類のそれぞれに該当する土木計画の数は不明だが、実現可能性が高いとはいえない無数の計画が存在することは明らかである。実現可能性の低い計画はそもそも策定の必要が疑われる。計画の**信頼性**（credibility）をいかに担保するかは、計画制度の在り方を考える上で最も重要な論点といえる。

（4）**多様な主体の協働** 土木計画の実施段階ではさまざまな主体による協働が行われる。個別的な計画（例えば、道路施設の事業計画）では、調査や設計にコンサルタント会社が関わったり、施工に元請や下請の建設会社が関わったりする。都市や地域を良くするための総合計画では、協働する主体の数がさらに増える。総合計画には、複数の事業や施策が盛り込まれることが多く、計画策定主体とは異なる主体が実施する事業や施策が盛り込まれる場合もある。例えば、衰退都市の活性化を目的とする総合計画には、国や地方公共団体による基盤施設整備以外に、地域の企業や市民団体による「まちづくり」の取組みが盛り込まれたりする。

（3）で指摘した実現可能性の限界は、多様な主体の協働という土木計画の特性によりさらに深刻化する。規制効や給付効が法律で裏付けられた行政計画を除けば、計画がその実現に向けた強い統制効果を持つのは基本的には計画策定主体に対してのみである。その他の協働主体に対する統制効果は必ずしも強いとはいえない。多様な主体が協働する土木計画の信頼性をいかに担保するかが問われる。

事業主体が計画を策定して事業を実施する個別的な計画では、事業主体は建設コンサルタント会社や建設会社と協働する必要がある。しかし、事業主体が社会的利益の最大化を目指すのに対し、協働する民間企業が自社利益の最大化を目指すなど、**利害不一致の問題**（problem of conflicting interests）に直面する。両者の

間には、建設工事を取り巻く技術的・社会的環境に関する情報の**非対称性の問題** (problem of asymmetric information) も存在する。その結果、**モラルハザード** (moral hazard) や**逆選択** (adverse selection) といった状況が生じ、事業の効率性が損なわれる危険がある。こうした問題を防ぐため、建設コンサルタント会社や建設会社と結ぶ契約内容や報酬体系の工夫が求められる。また、不確実性が大きい建設プロジェクトにおいて生じ得るリスクをすべて予見したり、リスク分担の取り決めを事前に確定することが難しい契約の**不完備性** (incompleteness) の問題もある。事業主体は建設プロジェクトの特性を踏まえ、契約内容等の工夫を通じて協働主体の**インセンティブ構造** (incentive structure) をコントロールする必要がある⁵⁾。最近では**PFI** (private finance initiative) や**DBO** (design-build-operate) といった多様な形態の建設プロジェクト方式の導入・試行が進んでおり、発注者と受注者の二者契約を基軸とする従来の仕組みからの転換が図られている。そうした動きに対応した計画制度の見直しをめぐる議論については2.2.3項を参照されたい。

多様な主体の協働に起因する計画の実現可能性の低下は、計画に盛り込まれた事業や施策の権限が分散している総合計画において特に顕著である。計画は絵に描いた餅に過ぎないといった認識が広まれば、各主体が計画の実現に協力するインセンティブがさらに阻害されることになる。総合計画の実現可能性の問題は(6)で改めて議論する。

(5) **計画プロセスの相互連関** 土木計画の計画プロセスは複雑に相互連関している。第一に、利害調整における多元性への対応から上位計画と下位計画という階層関係が広く観察される。第二に、複数の計画が並列関係を形成している。

計画プロセスが相互連関している場合、ある計画の実現は他の計画の実現に影響する。二つの事業の事業計画の関係性に着目すると、それらは代替関係もしくは補完関係にある。代替関係にある場合、一方の事業計画が実現するともう一方の事業計画の実現可能性が低下する。具体例として、地下鉄新線の整備事業と並行する道路新線の整備事業の関係が挙げられる。地下鉄が先に整備されると並行道路に対する住民の要望が低下し、後者の事業計画が中止・延期となる可能性がある。補完関係にある場合、一方の事業計画が実現するともう一方の事業計画の実現可能性が上昇する。具体例として、地下鉄新線の整備事業と新駅へのアクセス道路の整備事業の関係が挙げられる。

(6) **帰結の複数均衡性** 総合計画では、より良い都市や地域の実現を目的として掲げ、補完関係にあ

る複数の事業・施策を組み合わせたプロジェクトとして確定表明する。総合計画に位置付けられた二つの事業が補完関係にある場合、一方の事業の実現が他方の事業の実現を後押しする反面、停滞は他方の停滞を引き起こす。すなわち、補完関係にある複数の事業で構成された総合計画には、それらの事業が計画どおりに実現する帰結と計画どおりに実現しない帰結の2種類があり得る。総合計画の帰結には**複数均衡** (multiple equilibria) の問題が潜んでいるといえる。

総合計画の実現に対する**予想** (expectation) が高い場合、総合計画に位置付けられた個々の事業・施策の実施が後押しされる。他方、予想が低い場合には個々の事業・施策の阻害要因となる。すなわち、総合計画の実現に対する予想は自己実現的性質を有している。総合計画の実現可能性を担保するため、高い予想を維持するための方策、別言すると総合計画の信頼性を維持する方策が問われる。

予想の形成メカニズムをどのように想定するかで、予想の維持方策に対する問いの答えも変わってくる。形成メカニズムとして社会的仮説と合理的仮説の2種類が考えられる。前者では、人間は自らが認知する社会的な構成規則に従って他人の行動を予想すると考える。構成規則は規則と整合する選択や行動の反復により強化されるため、総合計画に従った各種事業の実施事例の蓄積が、事業主体の事業遂行の意図や能力に関する信頼へとつながり、総合計画の実現可能性の高い予想につながると考える。

他方、合理的仮説では予想相手の動機や環境を分析した上で合理的に相手の行動を予想すると考える。すなわち、総合計画を構成する事業主体を取り巻く環境を分析した上で事業が実施されるかどうかを予想したり、総合計画が実現するかどうかを予測する。政府の政策の成功条件を分析したグレイザー・ローゼンバーク⁶⁾の議論を参考にすると、総合計画の実現可能性に対する予想の維持方策について以下の示唆が得られる。

第一に、総合計画を構成する個別事業の統制効果を強化する必要がある。計画の統制効果は外部統制効果と内部統制効果に分かれる。前者は計画策定根拠となる実定法の規定や予算との連動に依存する。一方、後者は計画策定手続さにおける関係組織との協議や地域社会とのコミュニケーションの熟度、事業主体の計画遂行意志・能力に対する市民の信頼の有無等に依存する。第二に、補完関係にある複数の事業・施策を組み合わせる必要がある。代替関係にある事業を組み合わせる場合、総合計画の信頼性が低下することは自明である。第三に、計画プロセスの透明化

と共有化を図る必要がある。個々の事業の実施主体は、代替・補完関係にある関連事業の実施や進捗の見通しの下に自らの事業に関する意思決定を行う。その際、自らの事業の計画プロセスは正確に理解していたとしても、関連事業の計画プロセスを正確に理解しているとは限らない。さらに、複数の事業・施策で構成される総合計画の全体プロセスともなれば、各事業主体が認知する計画プロセスは一般に一致しないと考えられる。関連事業の実施や進捗に関する不確実性は、個々の事業主体が事業推進の意思決定をする際の留保要因となる。計画プロセスの透明化を通じて不確実性を可能な限り取り除いていく必要がある。また、個々の事業主体が認識する計画プロセスが相違する場合にも同様の問題が生じるため、関係主体による協議・連絡調整機会の設置等を通じて、計画プロセスの共有化を図っていく必要がある。

(7) **正統性と信頼性** 経営学者ドラッガー⁷⁾は「計画とは未来のことに関する意思決定である」と述べた。個人的・私的な計画と比べると土木計画は以下の二つの点が特徴的である。第一に、意思決定の行為が社会的性質や公共的性質を帯びている点である。第二に、意思決定の内容が総合性と協働性を帯びている点である。

第一の性質に起因して、土木計画の意思決定では計画の確定に当たり関係者から同意を得る必要がある。すなわち、意思決定の正統性が問われ、(1)と(2)で述べたとおり、計画内容の合理性や計画手続きの妥当性が求められる。第二の性質に起因して、土木計画は作成されたとしても実現する保証はまったくない。すなわち、計画の信頼性が問われる。(3)から(6)で述べたとおり、計画手続きの工夫や計画プロセスの透明化・共有化等が求められる。

意思決定の正統性と計画の信頼性は補完的な関係にある。計画の実現可能性が疑われる場合、すなわち計画の信頼性が著しく低い場合には当該計画は絵に描いた餅としか認識されない。その結果、正統性の要件の一つである内容合理性が疑われ、関係者から妥当な計画であると認められない危険がある。一方、意思決定段階で関係主体から計画内容や策定手続きの妥当性が認められない場合、すなわち意思決定の正統性が低い場合には、計画の実施段階でさまざまな障害に直面することが容易に予想され、計画の信頼性が疑われることになる。〔2〕では、行政が作成する土木計画において、意思決定の正統性と計画の信頼性を担保するためにいかなる工夫がなされているか概観する。

〔2〕行政計画の機能と構造

土木計画のプロジェクトの多くは、社会基盤施設の

整備事業や運用施策を中心に企画される。必然的に多くの土木計画が行政組織によって策定・実施されている。重要な行政計画の多くは法律により計画内容や計画手続きが定められており、行政計画法が計画制度の重要部分を構成している。以下では、西谷⁸⁾に基づいて行政計画の機能と構造について考える。

(1) **行政法と行政計画の関係** 国家は、国防・警察・司法・市場秩序といった社会的秩序を維持する役割を一義的に担っている。伝統的に、行政機関が政策を立案して施策を実行する役割を担い、立法府が行政法の制定を通じて行政機関を統制する役割を担ってきた。社会秩序の維持には国民の権利の制限や義務の設定が必要であり、行政法は権利義務の設定における行政権力の濫用を防止する役割をおもに担ってきた。

ただし、行政需要の対象は社会的秩序の維持を目的とする行政活動にとどまらない。教育・経済政策・地域開発等の分野における行政需要は古くから存在する。加えて、福祉・環境といった比較的新しい分野における行政需要が時代とともに増大している。社会的秩序の維持を目的とする活動とは異なり、それらの活動では状況に応じた個別的・具体的対応や状況変化に応じた弾力的対応が一般に求められる。しかし、一般性・抽象性や不変性を特徴とする行政法により、それらの活動を統制することは容易ではない。個別的・具体的対応や弾力的対応が求められる活動、すなわち行政裁量の余地が大きい活動を統制するために積極的に活用されているのが行政計画である。行政法と行政計画はいずれも政策を実現するための手段ではあるが、表2.2に示される違いがある。

表2.2 法律と計画の違い

法 律	計 画
強制力あり	強制力なし
一般性・抽象性	個別性・具体性
不変性	弾力性
緩やかな目的手段関係	明確な目的手段関係
手段の限定性	手段の非限定性
立法のコントロール	法律のコントロール

〔注〕 出典：西谷⁸⁾を基に著者作成

(2) **計画効力による行政計画の分類** 行政計画の機能と構造について議論する前に、計画の効力に基づいて行政計画を区分する。行政計画は、行政外部の市民や企業に対する効力を持つ外部効計画と行政外部には効力がなく行政内部に対してのみ効力を持つ内部効計画の2種類に区分される。外部効は、規制効、給付効、合意の手法に基づく効力の3種類に区分される。内部効は異種行政主体間効力と同一行政主体内部

組織間効力の2種類に区分される(図2.7参照)。

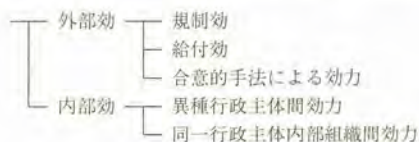


図2.7 計画効力の分類^{※)}

外部効計画のうち規制効計画は私人の権利の制限を伴う計画である。具体例として、用途地域や地区計画を指定する法定都市計画が挙げられる。行政が私人の権利を制限する場合、必ず法律によりその根拠を定める必要がある。例えば、法定都市計画では、都市計画法や建築基準法が規制の根拠や原則を定めており、地方公共団体が作成する個々の法定都市計画は法律に書かれた権利制限の実施に際して必要となる詳細を定めている。規制効を有する計画では、法律留保の原則により行政法と行政計画の役割分担が定められており、実定法による根拠がない限り行政が計画を作成できない点で他の外部効計画や内部効計画と大きく異なる。必然的に、規制効計画とその他の計画では行政法の規定(例えば、計画策定根拠、計画手続き規定)も大きく異なる。

(3) 計画の策定根拠 行政計画は行政が任意で作成する計画と行政法を策定根拠とする計画の2種類に区分される。前者は、行政組織が自ら内部統制を図るために作成する計画である。一方、後者は、立法府が目標設定と手段総合を必要とする行政計画の作成を要請し、行政組織による内部統制を求める計画である。さらに、作成した行政計画の公表や計画策定プロセスへの利害関係者の参加を要請することで、行政組織による広く社会に対するアカウンタビリティ(accountability)を要請する計画でもある。立法府は、行政組織を直接外部統制する代わりに行政計画の作成や公表を義務付けることで間接的な外部統制を図っているといえる。行政法を策定根拠とする行政計画は法の理念の実現を目的とするものであり、**合法的正統性**(legal legitimacy)を備えている。

外部効計画以外の行政計画の特徴として、行政庁に計画内容に関する幅広い**裁量**(discretion)が認められている点が挙げられる。行政法に基づいて策定される計画であっても、法には計画策定の基本理念・配慮事項・計画項目などが記されているに過ぎない。計画では一般に**公益**(public interest)を目標として掲げるが、何をもちて公益とするかは目標設定や利害調整を通じて決まる。すなわち、法に掲げられた基本理念

や配慮事項と背反しない限り、利害関係者の意見集約の結果や利害関係者との討議の結果を計画の目標や手段とすることが認められている。また、計画目標を達成する上で有効であれば、計画策定主体が権限を有さない施策や事業であっても計画手段として盛り込むことが認められている。

(4) 計画体系と計画間調整 行政計画を策定する行政庁には幅広い計画裁量が認められており、複数の計画が相互に関連することが多い。計画間での内容や手続きの不整合を回避するため、多くの行政計画法には計画間調整を図るための規定が設けられている。計画間調整の規定は実体規定と手続き規定の2種類に区分される。

計画間調整の実体規定は、複数の計画の関係性を法律で定めたものである。実体規定はさらに、1)複数の計画を規定する法律内で当該計画間の関係を定める規定と、2)ある計画を規定する法律内で当該計画と(別の法律等で規定される)別の計画の関係を定める規定、の2種類に細区分される。1)の具体例として、河川法における河川整備基本方針と河川整備計画の位置付けに関する規定が挙げられる。河川法以外にも、上位計画と下位計画という階層関係にある複数計画を定めている行政計画法は多い。上位計画の策定プロセスでは、目標設定や抽象的・包括的な利害調整を行うのに対し、下位計画の策定プロセスでは、事業の具体的内容を議論する。段階的な手順を踏むことで土木計画のプロジェクトが不可避とする多元的な利害調整の課題に対処している。

一方、2)の具体例として、多くの行政計画法に見られる「主務大臣等は、〇〇計画の案を作成するときは、××法に規定する△△計画との調整を図らなければならない」等々の条文が挙げられる。計画間調整の規定では「調整」以外にも「基づき」、「基本として」、「適合」、「調和」といった用語が用いられている。これらの実体規定は、異なる法律に基づいて作成される複数の計画間の関係を定めており、緩やかな計画体系を形成している。計画の調整内容に目を向けると、先行計画が定める理念・基本方針との合致やそれらへの配慮を求めるケースから、具体の事業や施策に相違や矛盾が生じないことを求めるケースまで幅がある。

実体規定は計画間調整の必要性は規定しているが、計画間調整の方法は一般に規定していない。調整方法を実質的に規定しているのは、行政計画法の計画策定手続きの規定や法定されていない行政庁内の手続きや慣行である。

(5) 計画手続き規定 行政計画法の計画手続き

規定は、1) 情報提供手続き、2) 客観性・科学性確保手続き、3) 直接利害調整手続き、4) 間接利害調整手続き（計画間調整手続き）の4種類に区分される。

1) の情報提供手続きに該当するのは、説明会の開催や計画案の縦覧・公告などである。計画決定時に情報提供を行うことは多数の行政計画法で法定されている。一方、計画策定段階における情報提供手続きは必ずしも法定されていない。法定されている場合も利害調整機能を有する2) から4) の手続きと同時にとられることが多い。計画策定段階における情報提供が利害調整の必要性を顕在化させるためである。

利害調整を実質的に担うのは2) から4) の手続きである。2) の客観性・科学性確保手続きに該当するのは、審議会の開催や計画策定に先立つ調査の実施である。計画策定主体は、学識経験者で構成される審議会委員の意見を聴くことで、個別利害から極力離れ、客観的な利害調整を行うことが求められる。利害調整の客観性担保を目的とする第三者委員会の開催は、法律の規定の有無によらず広く採用されている手続きである。また、計画策定に先立ちプロジェクトの技術的・経済的・社会的環境に関する調査を実施し、客観的事実に基づいて利害調整を図ることが求められる。特に、国が実施する公共事業の場合には、予算措置を講じる段階で事前評価を必ず実施することが行政評価法により定められている。事業計画の作成に際し、費用対効果分析を実施して事業の経済合理性を確認することは、計画の目的合理性を担保する上で重要な手続きとなっている。また、分析結果の公表は、計画プロセスの透明化や市民に対するアカウンタビリティを確保する上で重要な役割を担っている。

3) の直接利害調整手続きに該当するのは、いわゆる住民参加手続きである。行政計画法において、計画案に対する意見募集、公聴会の開催、都市計画法等における計画案作成の要請、建築協定等に対する公的認証等が規定されている。住民参加手続きは、計画の実施がもたらす直接的な利害の調整を図り、特定の個人や地域が著しい不利益を被る事態を避ける上で、あるいは住民紛争に陥るリスクを避ける上で重要な役割を担う。法定都市計画等の規制効を有する計画では、国民の権利侵害を未然に防ぐため、住民参加手続きが法令で一般に定められている。一方、規制効を持たない行政計画では住民参加手続きは必ずしも法令で規定されていない。

住民参加手続きについては、パブリックインボルブメント（public involvement, PI）等の導入により、法定された手続き以外にも行政と市民のコミュニケー

ションを図る多様な手続きが履践されている。行政と市民による計画の共同作成を試みるワークショップ形式は、行政計画法が規定する直接利害調整手続きとは明らかに性格を異にしている。そうした違いの背景に〔3〕で後述するヒエラルキーに基づくガバナンスからネットワークに基づくガバナンスへの移行という社会的潮流があると考えられる。東日本大震災の復興まちづくりや中心市街地の活性化計画では、行政と地域住民の共同作業が不可避であり、これらはネットワーク型ガバナンスに基づく計画事例といえる。同様に道路事業の構想段階へのPIの導入などもネットワーク型ガバナンスの取組みの一つとみなせる。現在、ヒエラルキー型ガバナンスを前提とする行政計画法の仕組みと、ネットワーク型ガバナンスの取組みをいかに擦り合わせていくかが問われている（〔3〕参照）。

4) の間接利害調整手続きに該当するのは、行政機関相互間の意見交換である。意見交換する行政組織により、① 国の機関相互間、② 国・地方公共団体間、③ 地方公共団体間の3種類に区分される。また、意見交換の形態には、① 協議、② 意見聴取、③ 意見申出、の三つの形態がある。行政はヒエラルキー型ガバナンスに従うため、各組織・機関・部署の権限が明確に区分されている。しかし、土木計画の策定主体には広範な計画裁量が認められており、加えて計画対象となるプロジェクトや事業の特性により、計画内容が相互に抵触しやすい。協議等の手続きが複数計画間の整合性を担保する中心的役割を担っている。

間接利害調整手続きは、計画間調整に加えて計画の実効性を担保する機能も担っている。計画策定段階での協議等への参加が法定されている場合、計画の最終決定権や原案策定権を持たない行政庁であっても計画権限を部分的に有することを意味し、計画決定後は計画の実現に協力する社会的義務を負うことになる。計画策定段階における協議の熟度が高いほど計画の実現可能性が高くなることも経験的に知られている。

（6）計画効力規定 計画が予定どおり実行されるかどうかは、1) 作成された計画の私人や行政に対する効力、2) 他の計画に対する効力、3) 計画の実効性担保を目的とする規則や手続き、4) 計画策定プロセスにおける住民参加の程度や利害調整の熟度等に依存する。以下では、1) から3) を計画効力と呼ぶ。（2）で述べたとおり、計画効力は外部効と内部効に区分される。前者は私人に対する効力、後者は行政に対する効力を意味する。

外部効は規制効、給付効、合意的手法に基づく効力の3種類に区分される。規制効は私人の権利を制限する効力を意味し、規制効を伴う計画は必ず法定される

必要がある。規制効計画には、計画決定により直接的に私権を制限するものと、計画決定に後続する行政手続きと連担して私権を制限するものがある。法定都市計画の場合、用途規制や建築物の形態・容積率規制は前者に該当し、開発許可規制は後者に該当する。後続する手続きには規制権者の裁量の余地もあるため、規制効計画の実効性は、法定の有無に加えて、規制権者たる行政に対する信頼の有無や規制効計画の策定プロセスにおける議論の熟度にも依存する。

給付効は、租税特別措置や補助金給付により私人を公的に支援する効力を意味する。給付効計画では私計画認定方式が広く用いられている。同方式では、最初に行政が政策目標に関する行政計画を策定し、事業計画の策定を私人に対して働きかける。つぎに、私人が政策目標に沿った事業計画を策定する。行政はそれら計画を審査して認定した計画に対して公的支援を行う。地域活性化や地域コミュニティの課題解決に資する事業を募集し、審査を通った事業に対して支援する各種の提案型地域政策支援事業等が該当する。規制効を伴う計画とは異なり、必ずしも行政計画法に基づいて法定される必要はない。財源の有無が給付効計画の実現可能性を実質的に制約する。

合意的手法に基づく効力は、規制や給付といった行政からの一方的措置ではなく、私人の意思による契約や協定に基づく効力を意味する。法定の有無によらず、契約・協定により実効性が担保される。私人間で締結された契約・協定を行政が認可することで効力が働く場合と行政と私人が契約・協定を締結する場合があり、地区計画や建築協定は前者に、PFI法による公共施設の管理者と民間事業者の協定等は後者に該当する。自発的意思に基づく契約・協定行為と自由度の高い計画行為は親和性が高く、地域コミュニティに密着した計画において特に活用されている。

内部効は同一行政主体内部組織間効力と異種行政主体間効力に区分される。前者は、地方公共団体において総合計画を策定する企画部門が事業実施部門や財政部門に対して有する効力を指す。法律上の規定ではなく、企画部門による計画策定方式の工夫や地方公共団体内部での組織間連携のさまざまな工夫により実効性の担保を試みている。

一方、後者は計画を策定する行政主体が、事業や施策を実施する別の行政主体に対して有する効力を指す。さらに、1) 国による地方公共団体の財政支援、2) 国による地方公共団体の指導、3) 都道府県の市町村に対する措置、4) 国の行政機関相互間の措置、に細区分される。1) は給付効計画の地方公共団体版ともいえ、地域ブロックの開発や条件不利地域の振興

を目的とした計画で広く用いられている。具体的な支援方法として、地方交付税の特例、補助金・負担金の特例、地方債の特例等がある。補助金・負担金の場合、採択された事業に対して公的支援が行われるため、給付効計画同様、財源の有無が計画の実効性を大きく左右する。一方、2) から 4) では、計画策定主体に助言・勧告等の権限を与えることで計画の実効性を担保する。国が基本方針を定めて都道府県が実施計画を策定・実行する場合や、内閣や内閣府が複数の行政庁にまたがる総合計画を策定して各行政庁が具体の事業や施策を実施する場合に広く用いられている。計画間調整を要する開発計画や空間計画でも同様である。これらの規定が実効性をどの程度担保するかは運用による部分が大きい。助言・勧告が表だって行われることは一般に少なく、計画策定プロセスにおける発言力などを通して間接的に実効性に影響していると考えられる。

〔3〕 計画制度とガバナンス

計画制度の在り方を問うことは、土木計画のガバナンス (governance) の在り方を問うこととはほぼ同義である。ガバナンスは1980年代以降に行政学・国際関係論・比較政治学・開発研究等の分野で広まった概念である。制度概念と同じくさまざまな定義が並立しているが、一般的には「社会的集団の統治構造や統治活動とそれらの結果として出現するパターン」を意味する⁹⁾。社会的集団は、多国間関係・国際機関・国家・地方公共団体・社会組織・地域コミュニティ・法人等を含んでおり、統治活動は社会的集団の進路決定・舵取り・統制・管理等を意味する。以下では、行政学におけるガバナンス論を振り返り、計画制度の検討方向について考察する。

(1) ガバナンスの形態 政府は国家を統治するための社会機構であり、伝統的に議会制民主主義 (representative parliament) により統治されると考えられてきた。すなわち、国民が直接政府を統制するのではなく、選挙で選ばれた議員で構成される立法府が公共サービス供給を一手に担う行政を統制すると考えられてきた。行政組織はヒエラルキー (hierarchy) と呼ばれる階層的な組織構造を形成し、各部署が直接の上位組織から統制され、直接の下位組織を統制する体制を敷いてきた。

1970年代、先進各国が福祉国家を目指して行政の活動領域を拡大させたが、すぐに財政危機に直面して政府部門の効率性が疑われるようになった。政府のガバナンス能力が問われ、議会制民主主義やヒエラルキーモデルの正統性までもが疑われた。1980年代、各国が政府改革に取り組み、ヒエラルキーモデルを代

替・補完する仕組みを模索した。そうした動きの中で新たに認識されるようになったモデルがNPM (new public management) モデルとネットワーク (network) モデルである。前者は民間企業の経営手法を模倣し、市場 (market) の規律付けを活用するモデルである。1980年代の規制緩和・民営化・エージェンシー化等による小さな政府実現や官民連携に向けた政府改革、政府部門の成果測定により政府部門を規律付ける仕組みの導入等を通じて、意図的に導入が図られたモデルである。一方、後者は公共サービス供給に政策に関わる多様な組織がネットワークを形成し、ネットワーク内の協議により公共サービス供給の目標、実施方法、組織間の役割分担などを決定するモデルである。ネットワークとは公共サービス供給に関わる相互依存的なアクターの集合である¹⁰⁾。1980年代以降にNPMモデルの導入が図られ、エージェンシー化やPFIの導入などPPP (public private partnership) が推進された。その結果、企画立案主体と実施主体が分離したり、民間企業がサービス供給に参入する等、公共サービス供給にそれ以前より多様な主体が関わるようになった。ネットワークモデルとは、そうした変化の下、公共サービスの効率的な供給方法を模索する過程で自己組織的・非意図的に発生したモデルである。

(2) 行政学におけるガバナンス 土木計画のプロジェクトの多くは行政が実施主体である。行政学におけるガバナンス論は土木計画の計画制度の在り方を考える上で示唆に富んでいる。行政学においてガバナンスはおもに二つの意味で用いられている¹¹⁾。一つは自己組織的なネットワークのマネジメント (network management) という意味であり、もう一つは公共政策の企画立案や実施に関わる広義のルールや仕組みの見直しという意味である。後者はメタガバナンスとも呼ばれる¹²⁾。

ネットワークマネジメントとは、ネットワーク内の議論を促進したり合意形成を図ることで公共サービス供給の効率化を図る仕組みである。ヒエラルキーモデルでは公共サービス供給に関与する主体の役割と権限が法規などのルールによって明確に定められていた。そこでは、ルールに基づいて公共サービス供給に伴う利害調整や意思決定が行われる。一方、ネットワークモデルでは法規などの強制力を持つルールは必ずしも存在しない。ネットワークを構成する主体間の議論や交渉を通じて利害調整や役割分担に関する集団的意思決定が行われる。各主体の行動の統制も強制力を伴うルールではなく、それぞれの規範や相互の信頼に委ねられている。ネットワークマネジメントでは、ネットワークの舵取り (network steering) を通じて行政が

公共サービス供給の効率化を目指す。

メタガバナンスは、公共政策の企画立案や実施に関わる広義のルールや仕組みの見直しを意味する。ガバナンスのガバナンスという語法からも推測されるとおり、特定のガバナンスモデルを前提とせず、それらの最適な組合せの模索も視野に入れた取組みを指す。ヒエラルキーとネットワークは相違するモデルだが、現実の公共政策プロセスでは両者の重複が見られる。ネットワークの役割や重要性が増してきているが、依然として行政が重要な役割を担っているのも明らかである。メタガバナンスとは、ヒエラルキーとネットワークの境界を見直したり、最適な組合せ方を模索する行為、あるいは見直しの在り方等を議論するための分析概念や規範を意味する (表2.3参照)。

表2.3 ヒエラルキーとネットワーク¹³⁾

	マーケット	ヒエラルキー	ネットワーク
基本的関係性	契約と財産権	雇用関係	資源交換
依存性	独立的	依存的	相互依存的
交換媒体	価格	権限	信頼
紛争解決・調整手段	司法	規則と命令	駆け引き
文化	競争	従属	互惠性

(3) 計画制度の検討方向 価値観の多様化や将来の不確実性の増大など社会情勢が大きく変化化する中、土木計画の計画制度の在り方が問われている。ガバナンス論との対比より計画制度の在り方の検討方向として以下を指摘できる。

第一に、ネットワークマネジメントの観点から計画制度の在り方を検討する必要がある。地域社会に広範な影響を及ぼす一方で多様な主体による協働を必要とする土木計画のプロジェクトでは、古くからネットワークの役割は意識されてきた。特に、国の省庁間あるいは国と地方公共団体という行政組織間のネットワークは強く意識されてきた。行政計画法に基づく計画行為の隆盛も、ヒエラルキーモデルの弱点に対処するための制度的方策であったといえる。ただし、土木計画のプロジェクトは、社会基盤施設整備やそれに伴う都市・地域開発から、施設の利用・保全や都市・地域の創生へと大きく変化している。それに伴いこれまで以上に多様な主体の参画が求められている。

東日本大震災の復興まちづくりは典型例である。被災市町村は計画策定に当たり住民・民間企業・市民団体等と議論する場を設定して意見調整を図る必要があった。計画の最終決定においてもネットワーク内での同意を得る必要があった。すなわち、形式的には行

政に決定権があっても実質的にはネットワークに決定権があったといえる。計画の実施に関しても公共施設の整備は行政が担うものの、公共施設以外の施設整備やソフト施策の多くは行政以外の主体が担う。計画の策定・決定・実施の各段階においてネットワークが重要な役割を担っていることは明らかである。

土木計画の策定手続きにおいて効果的なネットワークマネジメントが求められる。その成否は、プロジェクトを取り巻く社会環境、ネットワーク内の利害関係・信頼関係、マネジメント主体の調整能力・コミュニケーション能力、行政計画法による計画策定手続きや策定権限の規定等にも依存する。ネットワーク内での協議不調により計画策定に至らないガバナンスの失敗（governance failure）のリスクを小さくするネットワークマネジメントの在り方を問う必要がある。

第二に、ネットワークのアカウンタビリティの在り方を検討する必要がある。ヒエラルキーモデルでは計画の策定権限や決定権限を有する行政は立法府により外部統制され、立法府に対するアカウンタビリティを備えてきた。一方、ネットワークモデルにおけるネットワークは自律的な組織であり、直接的な外部統制を受けない。しかし、ネットワークの決定により実施されるプロジェクトは、ネットワークに所属しない組織や個人にも影響を及ぼす。ネットワークが決定する土木計画の正統性と信頼性を担保する上でも、ネットワークが誰に対するアカウンタビリティを備えるべきか、いかなる形でアカウンタビリティを確保すべきか等を問う必要がある。

第三に、第一と第二の議論の前段として、ネットワーク内での協議や意思決定の特性について理解を深める必要がある。ある現象について理解を深めるには、当該現象に関する事例を複数収集し、それらの共通点から因果関係を推論するアプローチを採ることが多い。しかし、土木計画の多くのプロジェクトは単発的で状況依存的である。ネットワークに参加する主体の構成やネットワークマネジメントを取り巻く外的環境も大きく異なる。一定数のサンプル収集を前提とする Large-n アプローチによりネットワークの特性についての理解を深めるには限界がある。

Large-n アプローチの代わりに Small-n アプローチを採用する必要があると考えられる。同アプローチは社会科学の定性的研究等で採用されており、少数の事例について深い洞察を加えることで現象の背後に潜む因果関係を理解することを試みる。具体的な方法の一つに、単一あるいは少数の事例の詳細な過程を追跡することで、因果関係のメカニズムを推論したり、仮説構築と仮説検証・修正作業を連続的に行っていく過程

追跡（process tracing）による因果推論がある。同推論は、ネットワーク内での協議や意思決定の特性について理解を深める上で有益であると考えられる。

第四に、行政が直接的に関与しない地域コミュニティによる地域おこしやまちづくりといったボトムアップ型プロジェクトのガバナンスの在り方を問う必要がある。行政が関与するプロジェクトでは、計画の策定や実施に関するネットワークマネジメントにおいて行政が果たす役割が必然的に大きくなる。行政計画の法規・ガイドライン・手続き等を見直すことで、行政によるネットワークマネジメントの変化を促すことができる。一方、行政が直接的に関与しない場合、そもそもネットワークが自己組織的でありネットワーク内の議論を主導すべき主体は元より参加者すら確定しない。コミュニティガバナンス（community governance）の成功要因として住民組織のエンパワーメント（empowerment）やソーシャルキャピタル（social capital）の醸成の必要性が一般に指摘される。ただし、具体的な実践方法は定まっておらず、状況依存的な対応が求められている。ネットワークガバナンスの場合と同様、定性的事例分析の蓄積により、コミュニティガバナンスの特性について理解を深める必要がある。

最後に、土木計画のメタガバナンスをつねに問いかける必要がある。土木計画のプロジェクトにおいてもネットワークによるガバナンスの重要性が増している。ただし、ネットワークモデルは従来のヒエラルキーモデルや NPM モデルを代替するものではない。むしろ現実にはそれぞれが重複して補完的に機能している。例えば、行政評価法により実施が義務付けられている政策評価は NPM モデルの考え方にに基づき導入されたものであるが、政策評価の実施と評価結果の公開は行政組織のアカウンタビリティと密接に関わっており、ヒエラルキーやネットワークに基づくガバナンスにも影響している。また、建設プロジェクトや施設の維持管理において PPP の推進が求められるなど NPM モデルによるガバナンスが必要とされる領域もある。ヒエラルキー、マーケット、ネットワーク、コミュニティといったガバナンスモデルの境界の見直しも検討していく必要がある。特定のガバナンスモデルを前提とせず、それらの最適な組合せを検討することで、土木計画の策定や実施に関わるルールや仕組みの在り方を問いかけていく必要がある。（福本潤也）

2.2.3 制度移行プロセスと土木計画論

土木計画は、社会をより良い社会へと少しずつ改善していこうとする社会的な営みである¹³⁾。社会の有

り様は、個々の人間の行動が相互に影響を及ぼし合いながら形作られる。制度は社会で広く認められている一定のルール（きまり）と定義できる¹⁴⁾。したがって、制度は人々の行動への影響を通じて社会の有り様を規定する一つの要因となる。土木計画が社会の改善に資する営みであれば、社会の有り様を規定する制度は土木計画における重要な政策対象と位置付けられよう。

社会計画者にとっての関心事項は、社会を改善するために、どのように制度を形作ればよいのかという点であろう。社会計画者が制度を通じて社会の改善を企図するとき、望ましい制度とはどのようなルールなのか、現在の制度を望ましい形に移行させるために、社会の改善を意図する主体は、どのように振る舞うべきなのか、といった問いに対して合理的な考え方を有しておくことが望ましい。本項は、土木計画という目的のために、計画者がいかにして制度を扱うべきかについて論じる。

〔1〕 制度の要件

制度が社会の状態を規定する要因の一つであるとなれば、計画論の中において望ましい制度とは何か、どうすれば望ましい制度に移行できるのかを考えることに意義がある。制度が制度たるためには、それが社会で広く認められる必要がある。したがって、制度は計画者が制度を通じて社会の改善を試みるとき、その制度の具体的な形を社会に対して示し、認められた上で実効性が生じる。

社会で認められるルールのみが制度として位置付けられる。ここで、ルールが社会で認められるとは、何を意味するのであろうか？社会で認められているルールは、まずそのルールが社会のすべての構成員に認識されていなければならない。つぎに、社会の個々の構成員がそのルールから逸脱した行動をとれば、自らにとっても望ましくない結果になると予想していることが必要である。さらに、他のすべての構成員もそのルールに従うであろうと予想できることが求められる。

計画者が社会を改善するためのルールを思い描いても、そのルールが以上で示したような制度たるための資格を備えていなければ実効性がない。以下では、計画者が制度を通じて社会を改善していくための二つのアプローチを示す。

〔2〕 制度設計アプローチ

（1）意図的構造物としての制度 計画者が対象とする社会において、立法者としての支配的権力を有する場合、あるいはそれを前提とする場合、制度は制御可能なものとしてみなすことができる。立法者たる

計画者が描いたルールは、社会の法的制度に位置付けられる。法治国家では、ルールがその国の法律に位置付けられれば、当該ルールは社会の構成員すべてが従わなければならない対象として認識される。また、会社では、最高経営責任者が会社組織内部の立法者となる[†]。最高経営責任者の下で決定されたルールは、会社のすべての構成員が従うべきものとして認識される。

以上のような制度の考え方は、計画者が対象とする社会に対する支配的権力を背景とし、制度を計画者の目的を実現するための意図的構造物とする見方（the intentionally created perspective）¹⁵⁾を反映している。制度の定義には、ゲームのルールとする仕方とゲームの均衡とする仕方の二つがあったことを思い出そう。制度を意図的構造物とする見方は、制度をゲームのルールと定義する考え方に対応している。制度を意図的構造物と見るとき、あたかも設計者が構造物を設計するように、制度は設計可能な対象物となる。計画者が制度を意図実現のために制度を設計し、支配的権力を背景に制度を移行するやり方をここでは**制度設計アプローチ**と呼ぶ。制度設計アプローチの考え方は、土木計画論を論じた藤井¹³⁾における**構造的方略**（structural strategy）に対応している。

（2）支配の構造 制度設計アプローチは、国や地方自治体、あるいは会社などの組織といった支配構造が明確に定義された社会において有効である。立法府で管轄される法律あるいは行政的権限で管轄される事業執行上のルールといった制度に対して有効に機能する。法治国家において立法府の支配的権力は裁判所を通じた強制力に裏付けられる。裁判所が当該国民に対して、法的ルールを強制する限りにおいて、そのルールは社会で広く認められる制度となる。また、あらゆる組織の単位でも、その組織の長は自らに与えられた裁量の範囲で組織的ヒエラルキーという支配—被支配の関係性において、ルールを強制することができる。

支配の構造は、国家権力や組織的ヒエラルキー以外にも存在する。例えば、電気分野を除く工業分野の国際規格を決定する**国際標準化機構**（International Organization for standardization, **ISO**）も、国際標準規格を定めることができる実質的権限を有している。また、国際的な建設工事における請負契約では、

[†] 無論、会社内部の意思決定は、取締役会の決議を経なければならないため、最高経営責任者が独裁的にすべてを決める立場にはない。しかし、会社内部のルールの決定に対して、最終的な責任を負う立場として、会社における立法者は最高経営責任者とみなすことができる。

国際コンサルティング・エンジニア連盟 (FIDIC, Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) が発刊する標準契約約款が用いられる。標準契約約款で規定される取引ルールは FIDIC が設計する。

ある社会において、支配の構造が確立されるためには、その社会における支配者としての**正統性** (legitimacy) を有する主体が存在していなければならない。正統性の普遍的な源泉の一つは、過去にその主体が公布したルールが守られてきたという事実である¹⁵⁾。

土木計画学で制度設計アプローチに基づいた政策論を展開する場合、分析者はいかなる社会的集団におけるルールを対象としているのかを明確に定義しなければならない。さらに、その社会的集団において、支配の構造が確立されているという前提を確認しておく必要がある。

(3) **制度設計の方法論** 制度設計アプローチでは、支配的権力を持つ主体が被支配者である社会の構成員の行動を特定の方向に仕向けるやり方で社会の改善を試みる。

行政は、ある政策的目的を実現するために、補助金を支給したり、罰則を科したりして、人々の行動を制御できる。建設プロジェクトにおける契約では、発注者は、工期どおりに工事が完成しない場合の約定損害賠償をルールとして規定することにより、請負者に対して工期を遵守する努力を引き出すことができる。このように、制度は人々がある特定の行動を起こしたり、抑制したりする**誘因** (incentive) となる。人や組織の行動を意図する方向に仕向けるために誘因を与えるルールは至る所で用いられている。

ゲーム理論は制度設計を理性的に行うのに役立つ方法論である。制度設計のためには、制度に関係するプレイヤーの間の戦略的関係をシステムとして表現する必要がある。ゲーム理論は、まさにプレイヤー間の戦略的構造を数学的に表現するための道具立てを提供してくれる。ゲーム理論は、ルールの違いが社会的帰結にもたらす影響を演繹的に分析するのに役立つ。

プレイヤーの最適行動は、自らの行動に対して他のプレイヤーがどのように反応するかという予想に基づく。このように複数のプレイヤーの予想が重層的に依存し合う環境の下で、すべての合理的なプレイヤーが逸脱した行動をする誘因がないような行動の組合せを特定することができる。このようにして導かれた行動の組合せが**ナッシュ均衡** (Nash equilibrium) である。ナッシュ均衡における行動の組合せは**自己拘束的** (self-enforcing) である。自己拘束的とは、他のプレイヤーが期待されている行動に従うという期待を各個人

が持っている場合に、自らも期待されている行動に従うのが最適である状態をいう¹⁵⁾。ナッシュ均衡がただ一つの行動の組合せとして特定できれば、ナッシュ均衡の下で実現する社会的状態が、ある特定のルールすなわち制度の下で導かれる社会的帰結の演繹的な推論結果とみなせる。

(4) **制度設計の目的** 制度は、「人や組織の行動をある目的に誘導したい」と企図する主体と行動を誘導される主体という関係性の中で概念付けられる。伝統的なインセンティブの理論では、他者の行動をある目的のために誘導しようと企図する主体を**プリンシパル** (principal) と呼び、行動を誘導される主体を**エージェント** (agent) と呼ぶ。インセンティブの理論は、プリンシパルがエージェントの属性や行動を観察できないような状況において、どのようなアメとムチを与えて、プリンシパルが意図する行動を導くのかを分析できる。

要するに、制度は設計できるという立場に立てば、ゲーム理論という道具を用いて制度をルールとして表現し、その社会的帰結を推測するためのシステムの装置を構築することができる。その際、計画者は制度の帰結を推論するために用いるゲーム理論の前提が、扱おうとする制度を分析する上で本当に妥当かどうかを十分に確認しておかなければならない。

対象とする社会においてゲームの存在がア priori に想定されている。ゲーム理論では、プレイヤーの間でゲームの構造が**共有知識** (common knowledge) となっていることが前提とされる。したがって、制度をゲームのルールとする見方に基づいた制度設計という政策アプローチでは、社会全体でゲームの構造が共有知識となっていなければならない。ゲームの構造は、個人が行動を選択する上で認識されたモデルである。制度設計アプローチとして有効性を持つためには、行動選択のために認識されたモデルが社会全体で共有化されている必要がある。

〔3〕 制度危機アプローチ

制度設計アプローチでは、制度は支配的権力者によって設計される意図的構造物として概念化された。制度設計アプローチでは、計画者は制度をゲームのルールとして表現し、その効果を演繹的に推測することができる。

一方、制度は、意図的構造物としての見方のほかに**進化的な制度としての見方** (the evolutionary perspective)¹⁵⁾ がある。繰返しゲームの枠組みでは、例えば囚人のジレンマのような単純なゲームの繰返しゲームであっても、複数の均衡解が存在することが知られている。ゲームが複数の均衡解を持つとき、プレイヤー

はいずれの行動を選択すればよいかを一意に決めることができない。

一方、歴史的経緯の中で、いずれの均衡解が選択されてきたかをプレイヤー全員で共有していれば、いずれのプレイヤーも共有化された均衡プレイから逸脱する誘因はない。歴史的経緯の流れで社会の中でいずれの均衡解が選択されてきたかを知っているプレイヤーは、ある状況で、どのように振る舞うべきかを知っていることにほかならない。複数の均衡が存在するようなゲームの文脈において、歴史的経緯から一つの均衡解が選択されることによって、行動がルール化されている場合も、社会に広く認められたルールという意味において、ゲームの均衡は制度である。ここでの制度の概念は、Schelling¹⁶⁾によるフォーカルポイント(focal point)に対応している。フォーカルポイントは、相手がどう予測するかと自分が予測するかについての相手の予測を各人がどう予測するかについての手がかりとなる。フォーカルポイントは主体間の関わりを通じた調整過程で形成されるものであり進化的である。

制度が均衡として定義される場合、それはシステムの中で内生的に決まるものであり、計画者が自らの意図のために制御できるものではない。制度は自らの自己拘束性のため、いったん制度として確立すると異なる制度への移行は容易ではない。自己拘束的な制度が他の制度に移行するためには、すべてのプレイヤーの行動と予想が一気に変わらなければならない。

いったん確立した制度が他の制度に移行するためには、既存の制度が必ずしも社会の中で満足するような結果をもたらさないという認識が広がる必要がある。既存の制度に対する不満が認識されるための環境的要因には

- ・新たな行動を選択可能にするような技術革新
- ・閉鎖的な取引環境の開放的市場との接触
- ・外国競争相手との生産性・革新ギャップの認識
- ・強い制度的補完性のある制度の変化

などが挙げられる¹⁷⁾。環境的要因は既存の制度以外の制度の可能性を模索するきっかけを与える。しかし、環境的要因のみで制度の移行は生じない。制度が実際に変化するためには、プレイヤーの行動や予想が一気に遷移させるレベルの累積的变化が必要となる。累積的变化が生じるためには、既存の制度では必ずしも最適ではない行動を採用し、新たな制度において必要な能力を有するプレイヤーが相当数蓄積されなければならない。

このように環境的要因が引き金となり、既存の制度では必ずしも最適ではない行動を選択する突然変異的

なプレイヤーによる模索、学習過程を通じて新たなフォーカルポイントが見いだされ、多くのプレイヤーにより、その価値が認識され始める。新たに見いだされたフォーカルポイントは、社会で広く認められる新しい制度として正統性を高める一方、既存の制度は正統性を失っていく。このような共有予想の崩壊は**制度危機**(institutional crisis)と呼ばれる¹⁷⁾。

計画者が社会の改善のために変更すべきとする制度が均衡としての制度であれば、支配的主体が権力を背景に制度をあたかも構造物のように設計することは不可能である。計画者が制度変更を実現するために可能な行動は、既存の制度に対する制度危機をもたらすためのプロセスを活性化させることのみである。したがって、このような制度変化の政策アプローチを制度危機アプローチと呼ぼう。

意図的に制度危機を生み出すことは、決して容易なことではない。制度危機は社会の構成員の学習過程を通じて生み出される。計画者は、率先して既存制度に縛られない実験を通じて、新たなフォーカルポイントの可能性を見いださなければならない。さらに計画者は、社会の構成員の学習を促すために、新たなフォーカルポイントによって実現する社会の望ましさを社会に対して理解可能な形で説明することが求められる。

社会の改善を企図する計画者の役割は、自らが新たなフォーカルポイントの開拓者となることだけではない。社会の構成員自身が新たなフォーカルポイントの開拓者となり、さまざまな空間や集団でより良い社会を目指した実験的取り組みを行うようなアプローチもある。このとき、計画者は社会における個々の構成員が社会的改善のための取り組みを行う自覚と責任を認識させる形で社会に働きかけることができる。

〔4〕 制度間の相互依存性

(1) **制度の階層性・補完性** 社会の改善を企図する土木計画学において、制度設計アプローチは、社会でゲームの構造が共有化されている場合に有効であると述べた。ある特定の行動に罰則を科すようなルールを法律化するというアプローチは、司法制度が存在するおかげでゲームの構造が共有化されているからこそ意味を持つ。そこでは、違反行為を発見するためのモニタリング組織、裁判所のように違反行為を客観的に立証するための仕組み、違反者を罰するという社会的インフラストラクチャーが整備されている必要がある。国家の権力基盤が脆弱な国で見られるように、このような社会的インフラストラクチャーが存在しない場合、法律に基づく制度設計によって社会を改善しようとする試みは必ずしも有効ではないかもしれない。

法律化されたルールは、司法制度という社会的イン

フラストラクチャーの上で機能する。このように、制度は階層性を有している。司法制度が社会的インフラストラクチャーとして社会に広く認識され受け入れられているためには、司法制度が正統性のある権力者によってもたらされなければならない。正統性の権力者が存在するためには、民主主義システムのように、正統性のある権力者が社会で同定されるためのさらにメタレベルの制度が必要となる。

ある制度は、すでに存在している別の制度の下でのみ機能する。メタレベルの制度は、社会計画者にとっても制度設計の対象にはなり得ない価値観や規範といったものであるかもしれない。あるいは、法律化されたルールのメタの制度も法律化されたルールとしての制度かもしれない。このとき、計画者は、ある社会的状態を実現するために、メタレベルの法律も併せて制度設計の対象にしなければならないかもしれない。メタレベルの法律化されたルールが機能するかどうかは、またさらにメタレベルの制度の下でしか機能し得ないという事実を考慮しなければならない。

このように、制度が機能する仕組みにおいて階層性が存在するという事実は、制度のもう一つの側面を示している。制度設計が可能になるためには、その制度に実効性を与えるためのメタレベルの制度が必要である。メタレベルの制度は、社会計画者が自由に選択できるとは限らない。メタレベルの制度は、個人の行動に影響を及ぼすルールであり、それに従うことが各個人にとって最適な選択であり、かつ他のすべての人もそのルールに従うと予想できるものである。あるルールが制度として確立するためには自己拘束的でなければならない。メタレベルの制度も自己拘束的である。

一般に、ある制度はメタレベルの制度を含む他の複数の制度と補完的に機能している。ある制度の存在が他の制度の存在自由となっているような場合、これらの制度は制度的補完の関係にあると呼ばれる。また、複数の制度でのこのような補完性は、**制度的補完性** (institutional complementarity) と呼ばれる。

制度的補完性が存在する場合、ある制度が他のいかなる制度と補完的に機能しているのかについて配慮する必要がある。例えば、制度Aが制度αと補完的に機能している場合を考えよう。このとき、制度βが確立している社会において、制度Aを導入しても、制度αが確立した社会と同じような社会的帰結を得ることはできないかもしれない。このように、計画者が制度の変化を通じた社会の改善を企図するとき、対象とする制度と制度的補完性がある制度を見落としたり、見誤ったりすれば、期待した結果が得られない可能性がある。

(2) **制度的補完性の例** 制度的補完性の性質を理解するために、つぎのような例を考えてみよう。わが国の公共建設工事で用いられる標準契約約款で規定される内容は、国際的な建設工事における標準契約約款であるFIDICと比較して明らかに少ない。国際的な建設工事では、契約当事者の権利および義務が詳細に記載されている。また、契約変更が行うための手続きも詳細に取り決められている。一方、わが国では契約当事者の間での協議を通じて解決すると記載されているのみであり、詳細な変更手続きは定められていない。

国際的な建設工事の契約における権利および義務について係争が生じた場合、仲裁や裁判といった第三者による裁定に委ねることが一般的である。実際に、国際的な建設工事では、仲裁などの代替的紛争解決手段がしばしば用いられる。

一方、わが国の建設工事において、契約紛争の解決を第三者の裁定に委ねる事態に至ることは伝統的に少ない。わが国の建設工事における契約変更では、発注者が主導的役割を果たす。発注者側にインハウスエンジニアが存在しており、請負者との間に意図および能力に関する信頼関係が存在する場合、発注者と請負者の間で契約紛争は生じにくい。

わが国の建設請負企業は、国際的な工事で用いられるFIDICの下でのマネジメントに適應していないことが問題点として指摘されている。世界的な潮流の中で、わが国でもFIDIC契約約款を用いて工事を行う試みも考え得るであろう。

しかし、FIDICは契約当事者の紛争を第三者の裁定に委ねて解決するというシステムを前提としている。第三者に紛争の解決を委ねる場合には、契約当事者の主張を立証しなければならない。そのため、契約書内において権利および義務を詳細に記述し、また契約変更に至る手順も厳密に取り決めておく必要がある。このように、第三者による裁定に依存した契約方法では、契約書を準備し、運用するために少なからず取引費用が発生する。

ところが、わが国では、取引上の問題が生じた場合にも、契約当事者はすぐに契約書の内容に基づいて自らの主張をするわけではない。契約事項とは別に、両者の信頼関係に基づき話し合いを通じて対処方法を見いだそうとする。そのため、わが国の建設工事の商慣習では、契約は形式上のものであり、実際に契約書の中身を見る機会はほぼないというのが実態である。このように、契約ではなく、契約当事者の信頼関係に基づいて取引を行う制度が確立している環境に、FIDICのように異なる形式の契約を導入しても、大きな影響

は受けない可能性が高い。

以上の例は、FIDICが国際的な建設事業の環境において効果を発揮する契約ルールであり、必ずしもいかなる環境においても効果的であるとは限らないことを示している。わが国の建設事業では、何度も同じ相手と取引関係に入る。そのため、契約変更が必要な事態が生じた場合でも、契約当事者は長年の関係性に基づき、契約書に細かく書いていなくても、発注者が主導的な役割を果たして適切に解決されるという予想を共有している。このようにわが国の建設事業のプレイヤーの間で共有された予想は制度である。以下では、このような制度を発注者主導型制度と呼ぼう。発注者主導型制度は、わが国のプレイヤーにとって自己拘束的な均衡である。

一方、国際的な建設事業では、日本国内で見られるような長期的な関係性は存在しない。したがって、契約当事者が取引における自らの権利を保護するための手段は、書面に記載した合意事項しか存在しない。契約の内容は、仲裁廷や裁判所のように契約当事者が正統と認める第三者によって実効性を与えられ、強制される。また、係争が生じた場合にも、第三者による判断に委ねざるを得ない。すなわち、国際的な建設事業の取引環境では、契約当事者は契約の記載内容のみが自らの権利を保護する手段であり、係争が生じれば第三者に判断を委ねるという予想を共有している。このように、最終的には第三者に依拠して契約変更の事態に対処するという予想も均衡としての制度である。以下では、このような制度を第三者依拠制度と呼ぼう。

一方、契約で規定されるルールは、明らかに契約当事者の行動に影響を与えるという意味で制度である。以下では、契約で規定されるルールを契約制度と呼ぼう。契約制度は、設計可能な制度である。契約制度は、契約当事者の間での取引関係において第三者依拠制度が成立している場合にのみ効果を有する。したがって、契約制度と第三者依拠制度は補完的である。一方、日本的な発注者主導型制度では、契約制度は契約当事者間の行動にそれほど大きな影響を及ぼさないかもしれない。(大西正光)

引用・参考文献 (2.2 節)

- 1) North, D.C. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press (1990), 竹下公視 訳: 制度・制度変化・経済成果, 晃洋書房 (1994)
- 2) Scott, W.R. : Institutions and Organizations, Sage Publications (1995), 河野昭三, 板橋慶明 訳: 制度と組織, 税務経理協会 (1998)
- 3) Simon, H.A. : A behavior model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics, Vol.69, pp.99~118 (1955)
- 4) 福本潤也: 多様な意見と社会の決定, 土木学会誌編集委員会編, 合意形成論—総論賛成・各論反対のジレンマ—, 土木学会 (2004)
- 5) Bolton, P. and Dewatripont, M. : Contract Theory, MIT Press (2005)
- 6) Glazer, A. and Rothenberg, L.S. : Why Government Succeeds and Why It Fails, Harvard University Press (2001), 井堀利宏, 土居丈朗, 寺井公子 訳: 成功する政府 失敗する政府, 岩波書店 (2004)
- 7) Drucker, P.F. : Management – Tasks, Responsibilities, Practice, Harper Business (1993), 有賀裕子 訳: マネジメント—務め, 責任, 実践, 日経 BP 社 (2008)
- 8) 西谷 剛: 実定行政計画法—プランニングと法—, 有斐閣 (2003)
- 9) Kooiman, J. : Governing as Governance, SAGE (2003)
- 10) Rhodes, R.A.W. : The new governance: Governing without government, Political Studies, Vol.44, pp.652~667 (1996)
- 11) Kajaer, A.M. : Governance, Polity (2004)
- 12) Jessop, R. : Governance and meta-governance: On reflexivity, requisite variety, and requisite irony, in Bang, H.(Ed.) Governance as Social and Political Communication, Manchester University Press (2003)
- 13) 藤井 聡: 土木計画学, p.49, 学芸出版社 (2008)
- 14) 青木昌彦: 経済システムの比較制度分析, 東京大学出版会 (1996)
- 15) Greif, A. : Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, 岡崎 哲二, 神取道宏監訳: 比較歴史制度分析, NTT 出版 (2009)
- 16) Schelling, T. : The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 河野 勝監訳: 紛争の戦略: ゲーム理論のエッセンス, 勁草書房 (2008)
- 17) Aoki, M. : Towards a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, 瀧澤弘和, 谷口和弘訳: 比較制度分析に向けて, NTT 出版 (2001)

2.3 合 意 形 成

土木計画における合意形成 (consensus making) には大別して二つの種類がある。前者は、① 住民合意形成ともいわれるもので、地区計画や住民協定等、コミュニティの利害に関わる計画等で意見の一致を図ることを目的にしている。一方、広域根幹的な社会基盤整備等の土木計画に関わる合意形成は、② 社会的合意形成や地域的合意形成、あるいは国民的合意形成等と称されるものなどであり、計画の及ぼす効果と影響

が一つの狭い地区等にとどまらず、関係主体全員の参加や合意が困難な条件の下で、政策、計画、事業等を決定する場合の合意形成である。ここでいう合意形成は、当該の決定行為を行うための必要条件と捉えることができ、全員の合意を得るものとは考えられていない¹⁾。

本節では①の合意形成が、ワークショップ等の手法を軸に広く運用され成果を挙げていることも踏まえ、土木計画のチャレンジすべき大きな課題として、②の合意形成問題を念頭に解説する。コミュニティの問題を自ら解決するような地域完結型の取組みも増しているが、社会基盤のいっそう効率的な整備や利活用の在り方、生活に密着する防災や環境の長期的な取組み、自転車交通等も含む道路空間の再配分、さらには市街地の地下や上空の利活用に至るまで、コミュニティを超えて合意形成を図る課題は増している。

また、新たな社会基盤整備についても開発途上国では合意形成上の工夫を必要としている。したがって、さまざまな価値が対立する厳しい場面を念頭に合意形成を体系的に捉える必要性は増していると考えられる。

さて、②の合意形成の実現のためには、一般に市民や住民等が抱くさまざまな関心ごとに適切に対応する取組みが必要となる。コミュニケーションの分野では以前より、人々の関心ごとが、**手続き的関心ごと** (procedural interest)、**実質的関心ごと** (substantial interest)、**心理的関心ごと** (psychological interest) の三つに分類できるとされてきた²⁾。そのことも踏まえて、本節では、①**手続き的関心ごと**に配慮した計画手続きの在り方、②**実質的関心ごと**に適切に向き合う対話の在り方、③**行政の信頼性等**、**心理的関心ごと**に関わる計画主体の良きガバナンスの在り方、という三つの観点より解説することとした。

すなわち、2.3.1項では、個々の計画や事業の取組みにおいて紛争を未然に防ぐために計画手続きの正当性が必要となることから、コミュニケーションプロセスの理論を解説し、2.3.2項では、紛争発生時などの問題解決や当事者間の合意形成のための、対話技術を駆使したコンセンサスビルディングの理論を解説し、2.3.3項では、計画の策定主体である行政等の信頼を平時から高めるための善きガバナンスの在り方等について解説することで、先に述べた後者の合意形成のための必要条件を概観することとしている。

最後に合意形成と関わりの深い住民投票について、本節での立場を述べておく。近年、手続きや情報公開等が十分ではないとの理由から、住民投票で決定すべきとの意見が示されることも少なくない。住民投票に

ついては、それがただちに否定されるものではない。しかし、より多くの参加者による直接投票の結果が正当化されるための条件は、個々の参加者がそれぞれに正しい選択を行える場合に限られる。したがって、手続きが十分でない場合に、情報が欠落したまま不十分な知識の下で賛否を問うことでは、かえって誤った結論に導かれることも否定できない。手続き上の問題を有する決定に際しては、住民投票に向かうのではなく、手続きや情報公開を改善する要求をすべきであり、そのことでより善い解を導く方向を目指すべきであると考ええる。

2.3.1 コミュニケーションプロセスの理論

ここでは、まず計画策定時のコミュニケーションの在り方を総括的に解説する。

〔1〕 計画策定におけるコミュニケーションの定義

土木計画でコミュニケーションが行われる取組みは数多く存在するが、特に近年重要と考えられているものは以下の3種である。

クライシスコミュニケーション (crisis communication, 以下本節では**CC**と略) は、SARS、パンデミック、エボラ、原発事故等の災害が発生した非常時に行われ、Crisis & Emergency Risk CommunicationやOutbreak Communication等ともいわれ、住民等の不安を和らげ軽率な行動を抑制することで、効果的な対策や計画の実行を図ることをねらいとしている。

リスクコミュニケーション (risk communication, 以下**RC**と略) は、地球温暖化や気候変動、地震防災、食品安全、発癌、原発の安全等に対するリスクを、住民等に平常時に気付かせることで、早期の行動を促し、そのことで対策や計画の効果を高め、発災時の被害を未然に軽減することを目的に行われる。

これらに対して**パブリックコミュニケーション** (public communication, 以下**PC**と略) は、政策や計画の立案時等に常時行われるものと考えられ、土木計画、都市計画、交通計画等の策定・実施段階等で行われる**パブリックインボルブメント** (public involvement, 以下**PI**と略) や**市民参加** (citizen participation) 等がこれに該当する。住民等に政策や計画の効果・影響について早期に気付いてもらい、計画目標の共有や計画への理解・協力を目的とすることが多い。

これら3種のコミュニケーションにおいて予想される住民等の従前の意識の多くは、CCでは「私と家族だけでも助かりたい」、RCでは「私は無関係で安全だと思う」、そしてPCでは「私には無関係だし関心もない」と考えられる。そのような意識を変えるきっかけを作ることが、おのおののコミュニケー

ションの目的となる。土木計画の策定と実行のプロセスにおいては、これらすべてがさまざまな場面で重要な役割を果たしていると考えられる。

〔2〕 計画策定におけるコミュニケーションの進展

ここでは、計画策定時に行われるコミュニケーションであるPCのうち、特にPIと呼ばれる取組みの過去からのおもな経緯を概観しておく。なお、計画におけるPIには、①政策や上位計画の作成段階のPIと②都市計画の決定段階や事業段階のPIとの二つがある。②は利害がはっきりして、地権者等への対応を迫られる段階を含むことから、各国で古くから備わってきた。一方、①については、以下の取組みが知られている。

スケフィントンレポート（Skeffington report）は、上位計画である地域の構造計画（structural plan）に対して、適切なPI導入の必要性和具体的な方法を提案・勧告したもので、イギリスで1969年に公表され、その後各地方政府が導入を試みたことで知られる先駆的な提言であった。

一方、アメリカでは総合陸上交通輸送効率化法（Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, ISTEA）が1991年に成立し、事業の上位計画である地域交通計画等の策定に当たりPIの導入を義務付けた。この時代のアメリカでは改めて大規模な交通投資が必要になっていたが、事業実施段階での合意形成が進まず、そのため、上位計画段階から計画の必要性を共有する取組みが必要とされたことに背景がある。その後、四半世紀が経過するが、計画策定におけるPIの取組みについては、その基本原則を一定程度強化しつつ制度を保って現在に至っている。

日本では、キックオフレポートが1997年に当時の建設省道路局から出されている。それは審議会を通じたものであったが、道路行政に広く国民の声を反映することを試みたもので、その後、道路計画の構想段階をよりオープンにする取組みにつながった。そして、2002年に市民参画型道路計画プロセスのガイドラインが公表され、その後、同ガイドラインは2005年、2013年に改訂され現在に至っている。

また、国土交通省では2008年に全省的な取組みとして、公共事業の構想段階の計画策定プロセスガイドライン³⁾を公表し、後述する三つの並行する計画プロセスと同等なプロセスを示し、計画の策定（planning）におけるPIの位置付けをより明確にしている。

〔3〕 計画理論とコミュニケーションプロセス

つぎに計画理論の歴史的発展を概観し、計画策定プロセスにおいて、コミュニケーションプロセス（com-

munication process）がどのように位置付けられるのかを明確にする⁴⁾。

合理的計画理論（rational planning theory）は、①現状の分析と将来の予測、②目的や目標の設定、③適切な手段の比較検討、④計画案の採択、といった一連の手順を計画主体が自ら行うことで進められるが、このような考え方は1950年代に欧州で登場し、各国に伝えられた。ただし、計算に基づく合理性に偏り過ぎると当初から批判も多く、漸進的計画理論（incremental planning）や相互取引的計画理論（transactive planning）等の考え方を生み出してきた。わが国では現在に至るまで、交通計画等の社会資本分野の計画検討手順として、おおむね支持されている。

一方、アメリカ等の都市計画分野では、1960年代前後から、弱者擁護計画理論（advocacy planning）が登場した。これは弱者の声に耳を傾ける手続きとして、都市計画の分野で注目されたものである。この背景には、当時の高速道路網の急速な整備推進等が挙げられる。アメリカでは1956年の道路信託基金の創設によって、本格的な高速道路整備が満を持して始まったが、大都市の都心部には、良好な郊外住宅地に転居できない多くの低所得者層が残り、そのような弱者の居住区に広幅員で地域を分断する高速道路の建設が相次いだ。

このような計画理論は、その後、対話型計画理論（communicative planning theory）に結び付いたと考えられる。そこではコミュニケーションによって相互理解が可能なのは、他者の発言が①理解に資するか、②誠実であるか、③文脈上正当であるか、④真実であるかという四つの基準を満足するかに依存するとされる。これらはHabermasの対話的合理性（communicative rationality）で用いられる妥当要求（validity claim）⁵⁾を基にしているが、対話的合理性が代表民主制と参加型民主制との結び付きをほとんど示していないため、計画者等にとって対話的合理性がどうすれば抽象的理論以上のものに成り得るかを想像しにくいとの批判等もある。

〔4〕 わが国の計画プロセスとコミュニケーションプロセス

これらに対して、わが国の国土交通省ガイドラインなどでは、三つの並行する計画プロセスが示され、合理的計画理論に基づく計画検討手順に加えて、技術・専門的検討と住民参画促進と呼ばれるコミュニケーションプロセスとの、合わせて三つを同時に位置付けた計画策定プロセスが2008年に登場している。

同ガイドラインでは、住民参画の下で、社会面・経済面・環境面等のさまざまな観点から総合的に検討を

行い、計画を合理的に導き出す過程を住民参画の下で進めていくこととしており、いわゆる**戦略的環境アセスメント**（strategic environmental assessment）⁶⁾を含む手続きとされ、この手続きで行われた土木計画の最初の事例として、那覇空港の構想段階の計画づくりが進められ、厳しい反対に直面することなくアセスメントを終了して2014年に工事が着工している。

また、同ガイドラインでは、公共事業の計画に関して国民の理解を得るためには、計画自体が適切であることはもちろんのこと、計画策定プロセスに対して透明性、客観性、合理性、公正性が確保されていることが重要とされている。

三つの並行する計画プロセスのように、計画策定の発議から決定に至る**計画検討プロセス**に、**技術検討プロセス**と**コミュニケーションプロセス**を加える考え方は、わが国においても、公共政策や土木計画の検討に当たり、**情報公開や説明責任**、**住民参加や市民参画**等が要請されるようになり、合理的計画理論の考え方を行政内部でのみ実践することでは、社会的な合意形成の達成が困難な状況が増してきたことを背景とする。

〔5〕 コミュニケーションプロセスの基礎理論⁷⁾

以上に解説したような新たな計画策定プロセスを設計することによって、社会的な合意形成を実現するためには、果たしてどのような条件がそのプロセスに備わっている必要があるだろうか。

これには諸説があると考えられるが、少なくともつぎの四つの条件は必須といえるだろう。すなわち、**合法性**（法律手続きに反しないこと）、**手続き公正性**（手続きが一律性を有し、不正がないこと）、**手続き客観性**（手続きが特定の人物の価値等から独立し、事実や客観データに基づく判断がなされること）、**手続き合理性**（代替案の合理的な比較検討や、瑕疵による遡及可能性が保証されており、最善の科学・技術に基づく検討がなされること）である。

さらにつぎの二つの条件は、コミュニケーションを前提とする手続きを行う際に必要といえるだろう。すなわち、**手続き誠実性**（手続きが丁寧になされ、計画主体の誠意が示されること）と**手続き妥当性**（手続きが社会で有効とされ、社会通念等に照らし受容されること）である。最後の手続き妥当性は、以下の四つの成立要件に分解されるコミュニケーションプロセスが有すべき条件と考えることができる。

すなわち、**手続き・情報の透明性**（手続きや計画に関わる情報が広く公開されていること）、**説明方法の説得性**（情報の公開にとどまらず、その説明責任が全うされていること）、**対話機会の十分性**（意見を述べる機会を含め、双方向のコミュニケーションが十分に

行われていること）、**意見反映の納得性**（計画検討に意見が反映されることや反映されないことに社会が納得できること）の四つである。

以上の条件のうち、手続き妥当性を満たすコミュニケーションプロセスが用意されることで、市民や住民等は計画検討プロセスや技術検討プロセスで行われている内容についても知る機会を得られ、計画策定に関わることも可能になる。そのことで計画案自体についても事前に理解することが可能になるばかりか、手続きに関わる合法性や公正性、客観性、合理性等についても独自に判断することが可能になる。

このような判断を実現可能とする手続きに関して、アメリカでは連邦規則（code of federal regulations, CFR）によって、PIをどのように実施するかを定める計画を、市民等の関係者と協議して策定するように義務付けている。

〔6〕 第三者機関の設置と計画プロセスの進行管理

コミュニケーションプロセスを伴う三つの並行する計画プロセスでは、それぞれのサブプロセスで取り扱う審議事項等について、計画主体に助言や勧告等を行う目的で**第三者機関**を設置することができる（図2.8参照）。これは先の国土交通省のガイドラインでも示されているが、ここでは三つのプロセスに対応させつつ解説することとする。

① **技術検討プロセス**に対応する第三者機関として、**技術・専門委員会**等を設置できる。この委員会は各分野の専門家で構成され、個々の専門性に照らして計画の技術的・専門的な事項が審議される。個々の**専門性**に照らして特定の計画内容を支持することが容認される点で、計画内容に対する**中立性**は必ずしも要求されない。

② 他方、**コミュニケーションプロセス**の適切さや妥当性を外部から評価して助言・勧告等を行う機関として、**コミュニケーション諮問委員会**等を設置することができる。

この委員会は、コミュニケーションの専門家らがコミュニケーションプロセスの全体計画や個々の取組みの**正当性・妥当性**を判断する役割を担う。意見の対立が予期されるような計画検討では、手続き面の正当性を中立的な立場から評価する必要があるため、計画内容に対する価値判断から距離を置くことが必要となる。

③ 上記の委員会が**計画検討プロセス**の適切さについても同時に審議対象にすることは少なくない。そのような場合に、計画プロセス検討委員会や計画プロセス審議・監視委員会等と呼ばれることがある。これらは計画検討プロセスの設計に関わ

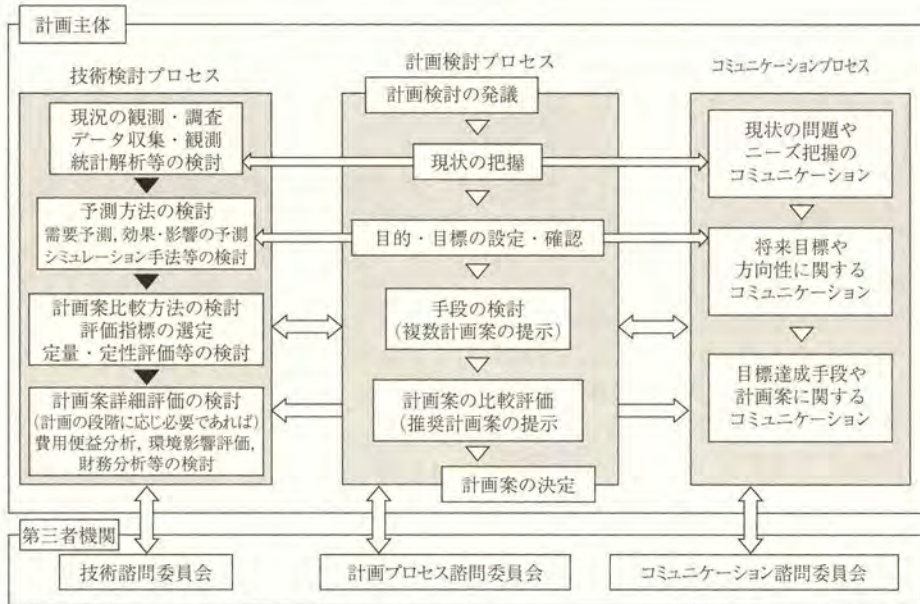


図 2.8 三つの並行計画プロセス例

り、つぎのステップに進むための確認判断を行うことも多い。

- ④ 計画主体は、計画内容の全般に対して大所高所から意見を求めるために第三者機関を設置することができる。この委員会に求められる専門性や中立性等の条件について一律に定めることは難しいが、有識者会議、あるいは賢人会議のような性格を持つこともあり、計画の内容に踏み込んだ価値判断を行うことが多い。
- ⑤ 計画主体は、さまざまな利害関係を許容しつつ各方面の団体や市民等の参加者によって委員会を構成することもできる。アメリカではこれを**市民諮問委員会**（Citizens Advisory Committee）等と呼び、一般にコミュニケーション活動の一つとみなされることが多い。
- ⑥ また、計画策定主体がさまざまな関係機関との間で行う協議・調整行為（**関係機関調整**）は、それを三つのプロセスとの関係で考えると、計画検討プロセスに含めてステップの終了判断前に行う行為と、コミュニケーションプロセスの一貫として行う行為とに分けられる。前者の場合、市民とのコミュニケーションの前に協議が整うと、その後の計画変更が困難になることも予想されるため、コミュニケーションと並行して行うことが原則となる。また、前者の場合、関係機関との協議・調整が行政の内部検討にとどまることから、必ずしも公開記録には残らないことが多い。上位

官庁との協議等が該当すると考えられる。

一方、後者の位置付けで協議・調整を行う場合には、その場合自体を公開することや、あるいは議事録等を公開するなど、広くコミュニケーションとしての位置付けで行うことが考えられる。国や都道府県の計画の場合に、基礎自治体等との間で行われることがある。実際に、アメリカ等のPIではその種の会議記録もPIの公開対象書類とされていることがある。

〔7〕 コミュニケーションプロセスの運用

以上のような条件を満たすコミュニケーションプロセスをどのように運営することができるだろうか。これを計画の発議から順を追って、先の図 2.8 に示すプロセスで簡単に説明する。なお、コミュニケーションプロセスはすべてのステップのおのおのに対応して行われるので、以下の①から⑤のそれぞれで情報提供や意見聴取が行われると考える必要がある。

- ① 計画の発議によって、計画策定プロセスの全体スケジュールが公表される。ワークショップ等の開催数を決定してスケジュールを管理するのではなく、コミュニケーションを多段階で多面的に実施することを前提に、計画検討の各ステップを合理的に進捗管理する方針が示される。また、計画検討プロセスを主軸にして、三つのプロセスの同時進行により、計画検討の発議から決定に至るタイムラインが明らかにされる。
- ② 計画の必要性の確認（あるいは目標の設定）に

よって、上位計画にすでに定められている当該計画の必要性を確認するか、あるいは当該計画の目標を新たに定めることが行われる。対応するコミュニケーションプロセスにおいては、市民や住民等の関心ごとを広く確認する必要がある、オープンハウスやニューズレター配布による情報提供、アンケート調査、メディアを活用した意見公募等が行われる。

計画の種類にもよるが、自治体の総合計画や都市計画マスタープランのような上位計画では、市民の大きな関心を集めることが難しい場合も少なくない。一方、社会基盤整備の構想段階などでは、その施設、例えば、道路や発電所の位置や規模が検討対象となるため、この段階から比較的多くの関心を集めると予想される。当該ステップのコミュニケーションを通じて、広く意見が出尽くし、それらがほぼ収集されたと考えられれば、それらの意見を以下の⑤の考え方で整理して、つぎのステップに進む判断を行うことができる。

- ③ 計画代替案の設定・比較検討（あるいは手段選択）においては、複数のステップに細分化して複数代替案から一つの計画案に絞り込む検討が進められる。詳細な手順は計画の種類で異なるが、市民や住民等から新たな提案を受け入れる柔軟なコミュニケーションが必要と考えられ、オープンハウスなどが有効とされる。

各代替案を社会面・経済面・環境面、あるいは防災面等から特徴付けるために、技術検討プロセスで行われた調査・分析・予測等の成果が活用される。このステップで得られた意見に対しても⑤に示す整理を行い、かつ対応できることと、できないこととの両者に対して、第三者機関の審議を踏まえて、計画主体の考えを、絞り込まれた計画案とともに取りまとめて公表することが望ましい。

- ④ 計画案の選定においては、合理的計画理論に対応する計画検討プロセスの最終段階として、計画案の選定あるいは決定行為がなされる。定量的・定性的な評価項目によって特徴付けられた代替案間の優劣を基に、計画主体が総合的な判断を行うことが一般的であり、費用便益比のような単一指標や集約化した単一指標等による安易な選定を行わないことが肝要とされる。その際に重要な役割を果たすのが、技術検討プロセスにおけるさまざまな副次的な知見や、コミュニケーションプロセスで得られた市民や住民どうしの対話を含む多くの関連する取組みとその成果である。

また、コミュニケーションとしては、この段階までに行われた方法がここでも用いられるが、さらに公聴会や説明会など比較的形式的コミュニケーションを行って合意形成を図ることも少なくない。

- ⑤ 収集された意見の整理については、できるだけ冒頭に示した三つの関心ごとに着目し、ボタンのかけ違いを防ぐように工夫して意見を収集することが考えられる。関心ごとではなく、単に賛成反対の意見を集めてしまうと、その後の計画検討上の対応の手掛かりを得られなくなることも少なくない。

一方、集められた意見については、それらを三つのプロセスのうち、どのプロセスのどこで対応可能か整理することが望ましい。三つの関心ごとに関わる多様な意見のうち、(a) データや予測等に関わり、技術検討プロセスで対応すべきこと、(b) 計画の進め方等に関わり、計画検討プロセスで対応すべきこと、(c) 個人的な価値の表明に分類され、コミュニケーションプロセスの進捗に合わせて議論されるべきこと、の三つに区分けする。そして、それらを各プロセスに関わる第三者機関に諮り、対応方針について客観的な判断を依頼することが考えられる。

なお、収集された意見を各第三者機関に委ねるための整理については、ハーバマスの提案した四つの妥当要求の考え方を参考にできる。また、実際に膨大な数の意見を整理するために、機械学習による言語処理を積極的に応用してスクリーニングや分類・対応に活用することも検討されるようになっていく。

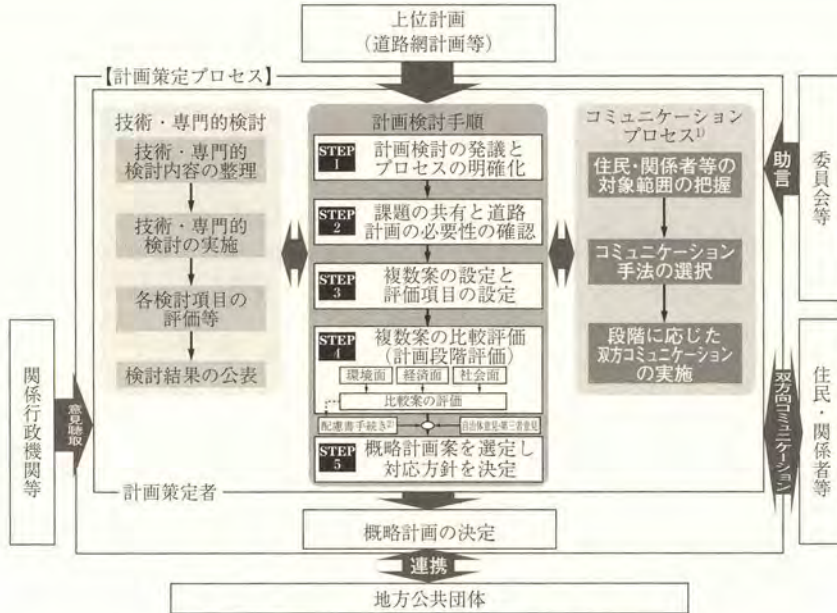
〔8〕 コミュニケーションプロセスの実践

ここでは、土木計画の場面でコミュニケーションプロセスがどのように設計され実装されているかを簡単に紹介することで読者の理解を助けることとした。

（1）道路計画の構想段階のプロセス^{8）} 図2.9

は、2005年に策定された国土交通省道路局の構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドラインを2013年に改定したものであるが、この間に法制度化された環境影響評価の配慮書段階と計画段階評価とを、複数案の比較評価のステップに組み込んでいることが特徴である。わが国では、新規の道路計画は多くはないものの、このような整理の下に計画検討を進めることは、今後、異なる段階の計画づくりや、あるいは開発途上国の計画策定等に対しても参考になると考えられる。

（2）自治体の復興計画における提案プロセス



〔注〕 1) プロセスの設計の考え方を示しているもの 2) 配慮書手続き対象事業の場合

図 2.9 道路計画の構想段階の計画プロセス

図 2.10 は、東日本大震災津波被害からの復興計画を策定するために、提案された計画プロセスである。当該自治体では 33 地区の被災地のうち、特に被災規模の大きな 10 地区の計画策定に限られた職員できめ細かくかつ効率的に進める必要があった。そこで、三つの並行する計画プロセスによる時間進捗管理が提案され実施された。実際には、計画策定終盤での市民ア

ンケート調査は実施されていないが、ワークショップ形式を採用した検討会による計画案づくりを、行政とコンサルタントによる技術検討が支援した。被災者を中心とする検討会メンバーが、計画案を他の住民にオープンハウスの場で説明する独自の取り組みも行われた。

(3) 自転車ネットワーク計画のプロセス⁹⁾ 図

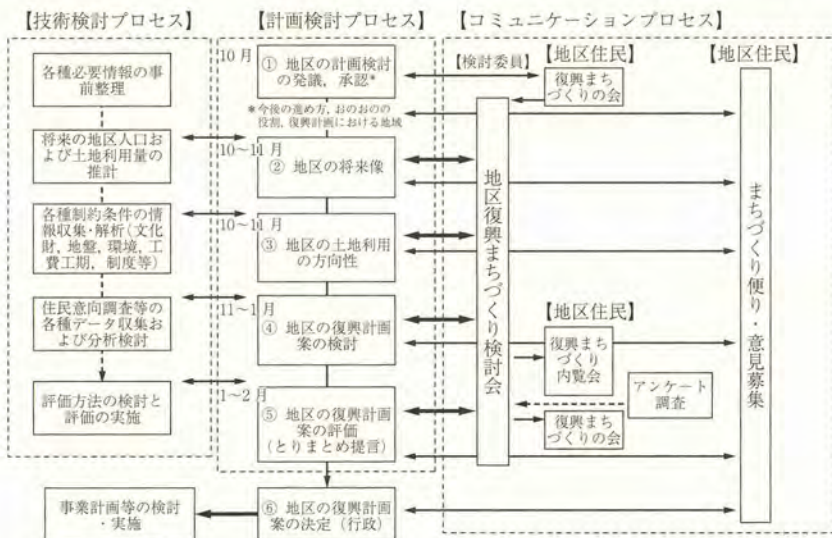


図 2.10 地方自治体の地区復興計画策定プロセス

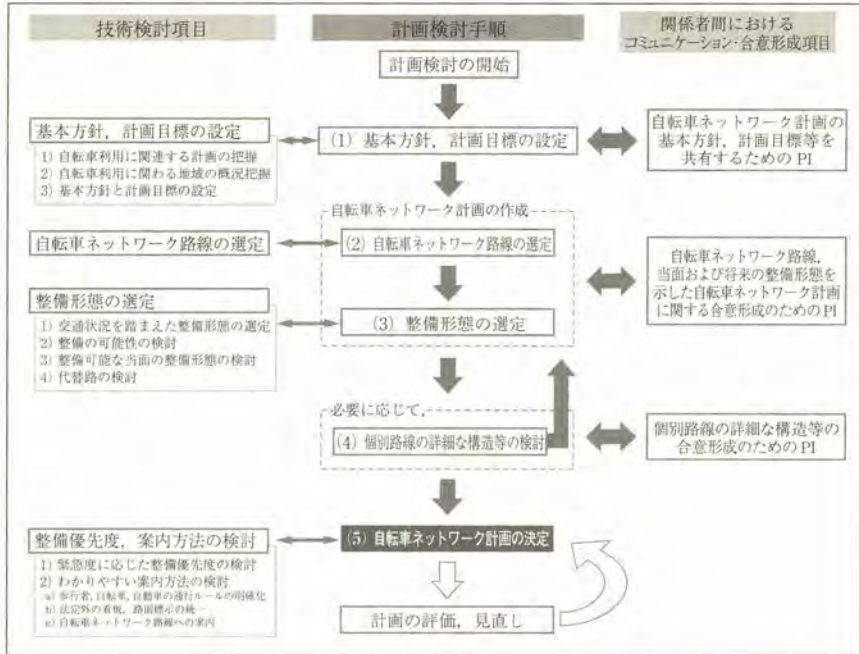


図 2.11 自転車ネットワーク計画策定プロセス

2.11 は、2012 年に国土交通省道路局と警察庁交通局より公表されたプロセスであり、既存の道路空間を再配分することなどで自転車ネットワークを形成するための計画プロセスである。新設道路等の計画とは異なり、地域の合意形成に不透明な要素が少ないことから、コミュニケーションの必要性が強調されたプロセスとなっている。わが国ではいまだ自転車のネットワーク計画を策定する自治体が少ないことから、計画策定までの記載にとどめていたが、整備促進を図るため 2015 年には事業の実施や計画の見直しを含む段階までを含めた計画プロセスが新たに示されている。

(屋井鉄雄)

2.3.2 コンセンサスビルディングの理論と実践

地域や社会の課題に対する合意形成において、相反する利害を調整し、紛争の回避、合意案の策定・提案をするため、多様な主体の参加と対話・討議を基本とした手法が実践されるようになっていく。

こうした手法は、課題に関わる主体として、代表者、専門家、または無作為に選定された者といった関係者が直接参加し、一定の手順に沿った効率的な話し合い討議を進めることで、問題構造の把握・理解を基盤として、関係者の抱える利害・関心の相互理解を促し、互恵的で創造的な代替案を創出したり、一定の合意案の提案を目指すものといえる。

しかも、抗争、策略、根回し、秘密交渉といった形とは異なり、一定の基準で選出された参加者が協調的な関係を維持しながら、オープンな対話・討議を行うという特徴を有している。こうした参加・討議型手法には、わが国でワークショップなどと呼ばれる教育的手法、調停・仲裁・交渉などの実務から開発された手法、さらには政治哲学実践を起源とした公共討議などの手法が、土木計画の分野においても活用されている。こうした参加・討議型の協調的合意形成の取組みをここではコンセンサスビルディング (consensus building) と呼ぶ。

以下では、利害・関心の多様性と相互依存性から、土木計画における協調的合意形成の位置付けを示した上で、特に、アメリカで紛争が懸念される社会資本整備施策で用いられているメディエーション (mediation) の手法を取り上げて解説する。さらに、政治学における討議型デモクラシー (deliberative democracy) から各国で発展・開発されている手法を整理し、わが国で多様な形態で普及しているワークショップとともに、参加・討議型協調的合意形成における課題について論述する。

〔1〕 参加・討議型協調的合意形成の位置付け

社会で必要な物事を決めるための仕組みにはさまざまな考え方があるが、Iness¹⁰⁾ は図 2.12 の分類を示している。ここで利害とは英語の interest で、主体が

持つ、事項への利害・関心である。横軸は「利害の多様性」を示し、縦軸の「利害の相反性」は、利害・関心にトレードオフの関係が生じる度合いを示しており、二つの要因の組合せから四つのタイプが示されている。

		多様性 (diversity)	
		低い	高い
相互依存性 (interdependence of interests)	低い	技術官僚型 technical bureaucratic 説得 convincing	政治誘導型 political influence 選任 co-opting
	高い	社会運動型 social movement 改造 converting	協働型 collaborative 共進 co-evolving

(出典: Iness, J. E. and Booher, D.E.: Collaborative dialogue as a policy making strategy, Deliberative Policy Analysis Maarten A. Hajer, and Hendrik Wagenaar eds. (2003) を基に著者が作成)

図 2.12 社会選択の四つのタイプ

(1) **政治誘導型** 政治家として選出された者に選択を任せる方法である。多様な課題が存在しており、それぞれの解決には対立が生じない場合、例えば、途上国などでは、食料不足、住宅難、水道、道路、電力不足など、多くの課題が噴出する一方で、各課題の解決への投資への反対は小さい。このような事態では、信任されたリーダーによる選択が効率的とされる。

(2) **技術官僚型** 目的にとって最も効果的な方法を探し、その最適性を市民に説得して物事を進める考え方である。例えば、道路整備は多くの国で、つねに必要性が広く指示されており、費用と効果の効率性の論理で整備が進められてきている。このように、課題が単純で反対者も少ない場合は、技術的最適性の論理は強い説得力を持っている。

(3) **社会運動型** 単純な利害について、相反が生じる課題では、社会的な論議が避けられない。例えば環境問題では、経済発展との相反に対して、住民運動や訴訟などが多発し、時に賛否を二分する議論が生じてきた。社会運動は法や制度の改革へつながるものとして重要とされるが、賛否や2案に単純化された対立は win-lose の決着となりやすい。最近では、後述するように、このような社会課題でも、討議を通じて創造的解決案の提案を目指す取り組みも見られる。

(4) **協働型** 多様な利害が存在し、互いに

相反する場合では、協働的・協調的な方法が重要となる。多様な価値を認め合う社会においては、この第四の方法が重要な役割を果たすとされている。この方法は、立場や利害の異なる人々が直接対話することが基本となっている。

地域計画や土木計画の事柄には、利害の多様性や相反について、上記の四つのタイプが混在しており、上記の考え方はコンセンサスビルディングの手法を採用する際の指針としても有用であろう。ただし良質の合意形成を得るには、些細と思える利害・関心でも、その存在の可能性や深刻さに配慮する姿勢は重要であろう。

〔2〕 メディエーション

(1) **メディエーションとは** まずここでは、調停や交渉、仲裁といった実務的な合意形成の実践からアメリカで生まれた手法としてメディエーションを紹介する。

アメリカでは、1960年代市民参加による訴訟、運動などが激化し、その結果、社会問題が放置されるという事態に至った。メディエーションはこうした対立を清算し、互恵的な現実的解決策を見出す手法として発展した¹¹⁾。1973年、ワシントン州のダム建設紛争に活用されたメディエーションの成功事例が契機とされ、その後、全米へ展開し、社会資本整備分野での一般的な手法となっている。こうした手法は「コンセンサスビルディング」とも呼ばれている。

(2) **メディエーションの原則と手順** メディエーションは、利害関係者全員が直接話し合う場を構成して、**全員同意**を目指す**相互利益交渉**を原則とする。基本的に以下の5段階で実施される。

a) **招集** 発議を決断するために利害関係者の特定、合意可能性の判断、予算算出を行うプロセスで、**紛争アセスメント(関係者分析)**という手続きが行われる(詳細は後述)。ここでは、中立的第三者(**メディエーター**)が関係者に対して、個別聞き取りを行うことで、利害の対立、共通性を分析し、話し合いのプロセスを提案する。**招集者**(事業者等)が作成した利害関係者リストを出発点に、ヒアリング者に候補者の紹介を受けて、対象を広げる**雪だるま式抽出(snowball sampling)**手法が活用され、利害をもれなく発見することが目指される。メディエーターによって、整理された利害・感情とともに、つぎのプロセスの提案(メディエーションの実実施も含む)が報告書として公開される。このように、メディエーションでは利害代表者の網羅的な参加を目指しており、それを実務的に確保しようとしている点に特徴がある。

b) **責任の明確化** メディエーター、ファシリ

テーター、記録者などプロセスの関与者とその役割の特定、傍聴ルール、議事、規約を定めて関与者の責任とプロセスを特定する。ここで話し合いに関与する者の役割と話し合いの目的・範囲が明示され、参加者の承認を得る。

c) 審議 問題の分析、解決策の探索、選択といった交渉である。ここでは賛否など、対立する立場でなく、その関係者の真の利害・関心に着目して、互いに win/win となる代替案を創造、探索する相互利益交渉（(3)で後述）が重視されている。さらに、論争が生じる専門的・科学的事項については、参加者が承認する専門家をメディアエーターが招聘して、信頼できる情報を整理するため、共同事実確認手続き（詳細は後述）が実施される。

d) 決定 結論は多数決ではなく全員一致が原則である。全員合意に達しない場合は、両論併記、付帯事項併記などのメタ合意を目指すことになる。合意は提言書として公表され、行政や事業者等は提案書を尊重し政策・事業を実施するが、この合意は、法的・制度的な拘束力を持った決定事項とはみなされていない。

e) 合意事項の実現 合意事項の社会への公開、代表者の母体集団での社会的手続き、といった実現性を高める取り組みを実施するプロセスである。

(3) 相互利益交渉 (mutual gains approach to negotiation) 立場や利害の異なる人々の話し合いを交渉 (negotiation) という。交渉とは、相手を言いくるめる巧妙な方法ではなく、「協調的な話し合いによって互いの利益を高めようとする」と意味する。交渉参加者は自分になんらかの利益のある案でないと合意しない。つまり、参加者すべてに利益をもたらす案を目指すのが交渉である。これを、“mutual gains approach (相互利益獲得を目指すアプローチ)”や“win/win negotiation (両者勝者の交渉)”などと呼ぶ。すなわち、合理的な人間であれば、話し合いによって、全員合意の可能性はあるという信念を共通の基盤として、現実解（メタ合意）を求めようとするものである。

(4) 関係者分析 紛争アセスメントやステークホルダー分析などと呼ばれる。関係者分析の目的は、関係者の関心事・利害を幅広く収集し、共通の利害・関心、相反する利害・関心を把握し、さらにそれらを公表することにある。これによって、代表者の選出、討議すべき議題の選出といった参加の場の設計、期限や会合方法、予算といったプロセスの設計がなされる。こうした手続きを行うことで、プロセスの適切さや、審議内容選択の公正さに対する信頼が高まり、審

議の円滑な運営につながる。

さらに、このプロセスには中立者・調整役としてのメディアエーターに対する信頼構築 (building trust) の側面もある。メディアエーターは紹介された人に直接会って、個別にヒアリングする。真の利害を把握するため、「個人を特定した聴取内容は委託者（事業者）にも秘匿する」と伝える。すなわち「〇〇さんの意見は△です」ではなく、「△という意見がありました」と示す。事業者から委託されたコンサルタントであっても、こうしたプロセスを実施することで、調整役としての信頼がヒアリング対象者との間に構築される。さらには、その担当者が事業内容に対する専門家であれば、その専門性についての信頼も構築できる。例えば、吉野川堤防設計の市民参加ワークショップを対象に、事前の関係者分析でヒアリングを受けた参加者と受けなかった参加者と比較した分析¹²⁾がある。ヒアリングでは「内容の個人特定情報は委託者（国土交通省）にも秘匿する」と伝えていた。ワークショップで提案された案への評価には差異がないが、ヒアリングを実施し、ワークショップの運営をしたファシリテーターに対する中立性や専門性に対する信頼が、ヒアリングを受けた参加者は、受けなかった参加者より、有意に高くなっていた。さらに、興味深いことは、ヒアリングを受けた参加者は、ワークショップで自分の意見を気兼ねなく話せた、意見を十分にえたとという率が、受けなかった参加者よりも有意に高くなっていた。事前に関心事を確認することが、その後の交渉の質を向上させる可能性が考えられる。

個別ヒアリングの行為が、調整役に対する信頼を構築し、その後の調整行為に大きな影響を及ぼす。このように、適切に構成されたプロセスと役割によって、中立的な専門家の立場を構成することも、合意形成の運営において重要な視点といえる。

(5) 共同事実確認 公共事業や公共政策の影響を完全に予想することは困難である。安全性や処理能力、環境影響など、不確定な要素は多々存在し、科学的な判断にも多様性が生じる。そのときに、異なる利害関係者が異なる科学的根拠や情報を持ち寄って、それらを論拠として主張を展開すると、関係者の利害調整であるべき交渉が、科学的知見の正しさの論争へと変質してしまい、往々にして抜けがたい論争に陥る。

こうしたことを避けるため、共同事実確認プロセスでは、先に関係者分析で特定された利害調整の対象となる当事者（ステークホルダー）の下で、科学的情報を整理して、両者が信頼できる科学的事実を確認する。調整役となるファシリテーターは、こうした内容を検討する協議の場を運営するとともに、複数の専門

家からの科学的情報を参加者に提供する場を運営する。

共同事実確認は、学問的な真理や結論を得ようとするものではない。例えば、ある事項の生物への影響が疑われた場合、当事者が科学者らと論議した結果、「その影響についてはまだ科学的知見がない」が科学者や専門家の共通する結論となることもあり得る。このような場合には、事業を進めながら影響を監視するといった順応的管理が合意につながることもある。

共同事実確認については、松浦が日本での進め方を研究しており、成果としてガイドライン¹³⁾を示している。ガイドラインでは当事者が主体となり、専門家との対話による情報整理、多様な学問分野からの情報提供、情報の入手不可能も含む不確実性への意識、などの指針が示されている。共同事実確認を行う場のしつらえの作り方(図2.13参照)も示されている。

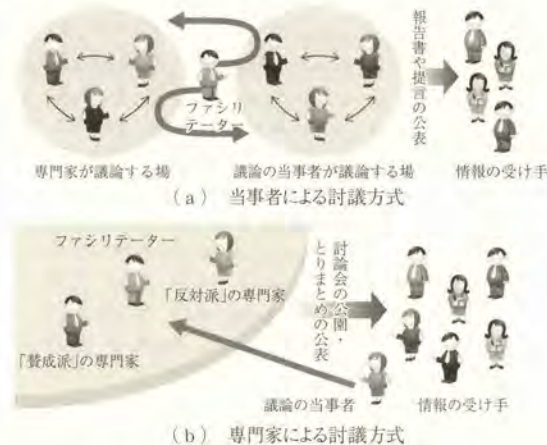


図2.13 共同事実確認の二つの形¹³⁾

こうしたガイドラインの実行や検証はこれからであるが、利害調整と科学論争を区別するという態度は、きわめて重要な示唆といえる。

(6) メディエーションの適用 メディエーションの手法は、2004年に土木学会四国支部の研究会主催で研修会を開催し、2005～2006年に国土交通省の事業として、徳島市北常三島交差点の安全対策検討に実験取り組みを行っている¹⁴⁾。その後、2006年には国土交通政策研究所での社会資本整備での合意形成円滑化の研究で取り上げられ、2008年には国土技術政策総合研究所で開催された検討会で「社会資本整備における合意形成円滑化のための手引き(案)」¹⁵⁾が作成されている。

〔3〕 討議型デモクラシーの手法

政策決定における民主化の流れからも、協調的な合

意形成の手法が開発されている。

篠原¹⁶⁾によると、1990年前後から、参加、討議による市民による民主を具体化する取組みが世界的に始まった。これらはHabermasによる協議デモクラシー(deliberative democracy)やDryzekによる討議デモクラシー(discursive democracy)などの政治理論が支えになっているとされる。若松¹⁷⁾は参加の目標から、多様な参加型手法を整理している、表2.4はこの整理を基に、実際に海外等で実施されている手法を情報提供、意見聴取、意向整理、提案、裁定の五つの目的に分類したものである。情報提供や意見聴取の手法は、2.3.1項で示したコミュニケーションプロセスやパブリックインボルブメントで多用されているもので、特に、意向整理、提案、裁定といった一定のメタ合意を目指す手法が、コンセンサスビルディングに用いられるものといえる。裁定の手法は、一種の法や制度に裏付けられた社会的決定という性格を有するが、意向整理、提案の手法は合意形成に向けて一定の了解や提案をする手続きである。

表2.4 市民参加の目標から見た手法の分類

市民参加の目標	目標の内容	手法例
情報提供	情報を提供し、共通理解を促す。	オープンハウス サイエンスカフェ
意見聴取	専門家が行う分析・意思決定などに市民が意見を表明する。	パブリックコメント フォーカスグループ カフェセミナー 社会調査(アンケート) タウンミーティング
意向整理	専門家と市民が協議して、意見分布や素案を示す。	熟議投票(討議型世論調査) プランニングセル(計画細胞) シナリオワークショップ
提案	意識決定に向けて専門家と市民が共同して、提案を作成する	コンセンサス会議 多段階対話手続き(MDV)
裁定	市民の決定を履行する。	市民陪審制

表2.5は、上記のうちの意向整理、提案、裁定の手法を整理したものである。

これらの手法は開発グループによって改良されながら、定型的な手続きが定められているのが特徴といえる。また、表からわかるように、討議型世論調査、コンセンサス会議、プランニングセルなど、源流といえる手法は、民主的決定への参加という趣旨から、無作為抽出で選定された市民を招聘し、承諾した者が参加するという形態が用いられている。一方で、提言の

表 2.5 討議型デモクラシーの具現化手法

目的	手法 (開始国)	対象・目的 実施例	参加者 選出方法	手 順
意 向 整 理	熟議投票 DP (討議 世論調査)	国レベルの社会問題への意見収集 ・ヨーロッパ統合など	無作為抽出による依頼・招 聘参加者 250～600 名程度	小グループでの学習・討議を繰り返す ことで、学習による意見変容が期待さ れ、開始時、討議後に意見分布を調査 する。
	イギリス			
	計画細胞 (プランニ ングセル)	地域課題への市民提言の作成 ・都市計画、道路計画など	無作為抽出による依頼、25 名 1 グループ、複数グルー プが基本	5 名の小グループを構成し、メンバー を変えながら討議を繰り返し、提言を 作成する。
	ドイツ			
案	シナリオワーク ショップ	不確実な将来に対する理解、未来像 例：都市環境の将来	事前に設定したセクター別 に依頼した市民、関係者、 専門家、25～30 名程度	運営者から呈示されるシナリオを基 に、セクター別会議、混成会議を繰り 返し、行動計画を作成して公表する。
	デンマーク			
	コンセンサス会議 CC	科学技術問題への市民関心の明確化 ・遺伝子操作技術など	無作為抽出依頼・承諾者か ら抽選 10 数名程度の市民パネル	市民パネルからの質問に対応して専門 家パネルが回答し、市民パネルは討議 の結果をとりまとめて公表する。
	デンマーク			
提	プランニング フォーリアル	地域課題解決の提案 ・ヴォーバン住宅地の市民会館改築	自由参加 (課題に興味ある 関係者)	模型作成、アンケート、アイデアメ モ提出、作業グループ別討議で優先度 を決定。実現に資する投資・役務を提 供する人の意見が優先される。
	イギリス			
	多段式対話手続き (MDV)	例：ブクステファーデ市 難民増加に関わる問題	無作為抽出および利害関係 者・専門家選定	第 1 段階：無作為抽出市民へのインタ ビュー、第 2 段階：市民・専門家・利 害関係者による調停会議、第 3 段階： プランニングセル方式を採用し提言
	ドイツ			
裁 定	市民陪審制	ローカルは事項	層化サンプリングによる選 出 十数名程度	関係者証言等を受けながら少人数で討 議、委託機関へ提言。委託機関は陪審 の結果を採用しない場合は、理由明記
	イギリス			

尊重が規定されている**市民陪審制**や、調停・仲裁機能を取り入れた多段階対話手続き、未来像の共有といった専門性を必要とする**シナリオワークショップ**などでは、**層化サンプリング**に加えて、**専門家や利害関係者**を取り入れる工夫がなされている。

〔4〕 ワークショップ

わが国では、ワークショップと呼ばれる対話集会が広く普及している。

(1) **ワークショップの定義** 中野¹⁸⁾によると、ワークショップは「参加者が自ら参加・体験する、学びと創造のスタイル」としており、**Dewey**による教育哲学の実践から始まり、多様な分野で普及しているという。まちづくりの分野のワークショップは、参加者の体験・学びから創造 (すなわち代替案) と合意 (参加者による案の選択) が生まれることが期待されている。

(2) **まちづくりにおけるワークショップ** ワークショップがわが国で公共施設やまちづくりの分野に

採用されたのは、「デザインワークショップ」と呼ばれる手法である。1980 年代終わり頃から、公園デザインなど身近な施設の構想や設計に一般住民の参加を得て、体験・学習・対話を通じて「案」を作る集まりとして導入され、市民が楽しく、創造的な案作りを進めるための**デザインゲーム**と呼ばれる手法が開発された。

(3) **社会的合意形成への展開** ワークショップは、河川整備、道路設計、港づくりなど公共事業にも採用され、社会的・地域的な合意形成を目指す課題にも採用される広がりを見せており、わが国ではワークショップは参加型対話の場の総称として使われている。ただし、多くのワークショップは、自由参加者による対話であり、市民の「参加・学習・創造」に重点が置かれている手法といえる。

景観整備や公益配分型の施設整備など、地域の総論として賛同が得られる施策では、参加型のワークショップによって創造的な案作り、施設への愛着の増

進などの効果が生じるとされる。しかし、対立が生じる事項に対して、社会的、地域的な合意形成を目指す場合には、参加者と課題設定、参加者の学習方法、複数の会議構成、結果の扱いといった、**参加プロセスの設計**が重要となるとされている。特に、社会的合意へ向けた提案には、参加者以外の意向を学習し、それを代弁することが要求されるため、参加者による調査、ヒアリング、専門的知識の習得などが重要である。

(4) **役割演技を活用したワークショップ** ワークショップの参加型・学習の実践から、論理的で協働を促す手続きの開発など、多様な展開を見せている。例えば、岡田らは**四面会議**¹⁹⁾というまちづくりの行動計画づくりのための手法を開発しており、この手法では、設定された四つの役割を参加者が分担して目的達成のための計画を時系列に作成し、さらに役割を交代しながらディベートすることで、協働による計画づくりを行う。ロールプレイ(役割演技)の要素を組み入れることで、包括的で相互連携のとれた取組みを形成できるとされている。基本的には紛争要素のない、協働を促す課題に活用されている。

このようなロールプレイによるゲームを用いた試みとして、杉浦²⁰⁾は**説得納得ゲーム**と呼ばれる一連の**フレームゲーム**を開発している。環境配慮行動のアイディアを出し合い、説得を受ける側(納得者)と説得する側(説得者)に分かれて1対1の説得を繰り返すもので、コミュニケーション能力教育に加えて、行動実践につながる知の創出にも有効としている。杉浦は、**利害調整ゲーム**と呼ばれる利害を可視化しながら、交渉を行うゲームも開発している。

(5) **対話の活用** 対立軸の深い社会課題においても、適切な**対話(dialog)**の場を設計し、ファシリテーターによる対話技術を駆使するといった取組みも見られる。例えば、八木²¹⁾は科学的に対立に生じる社会課題として原子力問題を題材に対話の場づくりの実践とその効果を検証している。

一方、科学や産業のイノベーションの分野でも参加型の対話型手法の有用性が議論されており、**フューチャーセンター**と呼ばれる多様な対話手法を駆使する場づくりが施行されている²²⁾。

〔5〕 コンセンサスビルディングの課題

(1) **参加者の不偏性・網羅性** 広瀬²³⁾は、社会心理学の立場から討議への参加者の選出手続きに着目し、希望者型、利害代表者型、無作為型の分類をしている。

社会的合意形成においては、討議に参加する少数者が、社会の縮図となっているかという**不偏性**ととも

に、合意が少数意見なども反映した利害をもれなく含んでいるかといった**網羅性**の相反する二つの要素が重要となる。

先に述べたように、教育に起源を持つワークショップは参加希望者で行われ、メディアエーションのように利害代表の網羅にこだわる一方で、民主政治の基本として無作為抽出にこだわる手法が見られる。

このような葛藤について、広瀬は興味ある実例としてカールスルーヘ市におけるトラム拡張論議を紹介している。この事例では、利害代表型で選出された委員会が否定された案が、その後、無作為抽出で選出されたやり直しの市民会議で採用されるという結果となっている。

この課題への配慮は、利害関係者の広がりや影響の深刻度などが影響する。対処法としては、役割演技の活用など、自分以外の利害に対する参加者の学習による配慮へ期待するなどが考えられる。ただし、少数者の議論を前提とする限り、正答はないのが事実である。

(2) **専門家の位置付け** また広瀬は、**市民型**、**専門家型**、**ハイブリッド型**の参加形態の分類も示している。一般市民が問題の専門的内容を理解し、その改善を議論するには、専門家からの学習、支援を得ることが必要となる。さらには、専門家どうしが対立するようなリスク、将来予測、技術などを議題とする場合、先に示した共同事実確認に見られるように、専門家の選定、市民を想定した「場のしつらえ」の設計が重要となる。

(3) **公共性への配慮** 地域や社会の課題に対する合意形成においては、個人や組織の利害調整が重要となる民間交渉と異なり、社会、市民に対して有益なのか? といった公共性の判断が重要となる。といって、こうした配慮から、大衆受けしやすいポピュリズムの施策に迎合してしまう危険性も有している。こうした公共性への配慮について、ワークショップの説明で述べたように、参加者の学習や専門家の関与、さらにはファシリテーターによる討議のリフレームなどが重要になる。(山中英生)

2.3.3 政策や計画の立案とガバナンス

1990年代以降、社会基盤整備を計画し、実施するに際しては効率性と説明責任が求められるようになった。基本的に、効率性は費用便益分析を行うことで検証される。説明責任は、パブリックインボルブメントや情報公開の諸手法によって果たされる。

このようにして社会基盤整備を適正に計画し、実施しようとするための社会的な枠組みを構築すること

は、突き詰めれば、**利害関係者** (stakeholder) を構成員とする社会のガバナンス (governance) の問題に行き着く。社会がガバナンスを堅持するためには政策、施策およびそれらに対する評価について客観性、中立性、公正さをいかにして担保するかが重要となる。

必ずしも明文化されない規範によって社会が形成されてきたわが国では、ガバナンスの考え方はなじみにくい面がある。しかし、社会・経済のボーダーレス化によって公民を問わず、これを理解しないわけにはいなくなってきた。

本項では、社会基盤整備に係る計画、実施、評価、そして社会のガバナンスとの関わり、それらの今後の展開の可能性について解説する。なお、公共事業評価の具体的な方法については5.2節で触れられる。

〔1〕 効率性と透明性の要請

(1) **要請の背景と経緯** かつてイギリスは、大英帝国としての勢いを失い、やがて深刻な財政難に陥った。1980年代、サッチャリズムが強力に推し進められ、公共事業および政府組織の**効率性** (efficiency) と**透明性** (transparency) が強く問われるようになった。そして公共事業に対する**費用便益分析** (cost benefit analysis) の方法と手順の標準化が求められた。具体的には**COBA** (COst Benefit Analysis) として知られている。

イギリスに端を発する、新たな行政運営の形はやがて**ニューパブリックマネジメント** (new public management)³⁴⁾ として実際のかつ理論的な体系が進み、他国にも広がっていった。その後、わが国においても政府、地方自治体ともに財政難が進行・拡大し、行政改革が進められてきた。その中で政策評価、行政評価、事業評価が始まった。

戦後の一直線的な需要追従型の公共事業の展開が困難となり、政府、地方自治体が市民の声をつかむことの重要性が高まっていった。**パブリックインボルブメント** (public involvement) の実施を通じて公共事業に対する市民の正しい理解を得ようとする動きが進んだ。行政は**納税者** (taxpayer) に向けて公共支出に関する**説明責任** (accountability) があるという。account (会計) + ability (能力) という言葉に見るように (企業の) 会計に着想の基礎がある。株式会社が株主に負うべきことと可能な限り同じであるように仕組みが作り上げられていった。

(2) **政策評価・行政評価・事業評価** 一般的に政策 (policy) は複数の**施策** (program) によって構成される。施策は具体的な**事業** (project) を実施することによって達成される。これらをまとめて政策と

いう場合もあるが、狭い意味での**政策評価** (policy evaluation) は、政治を含め政策立案過程を対象として評価を行うものである。**行政評価** (administrative evaluation) は、行政組織という**ゴーイングコンサーン** (going concern) の業務効率性、目標達成度などを評価するものである。**事業評価** (project evaluation) は、期限を有する、あるいは目的を完遂することによって終了するプロジェクトの成果を評価するものである。

1990年代、会計検査院と諸省庁が政策評価・行政評価・事業評価の導入へと動き出した²⁵⁾。他方、JICA (1974年の発足当時は「国際協力事業団」、2003年からは「国際協力機構」と呼ばれている)²⁶⁾ が、ODAの使途を明確化させる必要性から、プロジェクトマネジメントの一環として従来より事業評価が行われており、計画策定手法である**PCM手法** (Project Cycle Management Method) に沿う形での評価方式が確立していた。

評価対象となる政策や事業に対して、事前・事中・事後の違いによってなすべきことが異なる。**事前評価** (ex ante evaluation) は、構想・計画を立案するための判断材料に用いられるものであり、予測を伴う。このため、採用される手法の多くは統計学に立脚する。他方、**事中評価** (middle evaluation)、**事後評価** (ex post evaluation) は、目的達成度や利用状況など結果としての事実の数値を取り扱う。事中評価は、後続する計画や事業の進め方について改善をもくろむことを意図している。事後評価では、当該事業の成果、実効性を査定することが目的となる。

近年は、地球環境問題に直面し、環境負荷軽減の努力を公表したり、ほかにも労働者の権利保護、個人情報保護、社会的貢献など、いわゆる経済的効率性にとどまらないさまざまな側面からも組織の説明責任が問われている。

事前評価では、予測の正確性と手続き的な正当性が問われる。事中評価・事後評価では、手続き的な正当性ととも結果に対する原因が追求される。これらを含む形で計画を策定 (plan) し、実行 (do) し、評価 (see) する、いわゆる**マネジメントサイクル** (management cycle) をプロセスとしてたどることが前提となっている。事中評価を事後評価に含む捉え方もあるが、予算について単年度制を採る行政において、評価結果を次年度以降の施策等に反映させることは実際上容易ではない。

政策評価には、有識者や市民を呼んで行う外部評価と、施策や事業を担当した行政職員自らが行う内部評価とに二分する捉え方がある。内部評価はそれだけで

は客観性が担保されないため、一般的に外部評価と併用されるが、結果に至る事実関係など内部関係者でなければわかりにくい面があるのも事実である。行政組織の業務を全般的に見直すことを目的として「業務棚卸」と呼ばれる方法が採られることもある。

〔2〕 評価と監査と情報公開

（1） 評価・監査・情報公開の諸手法 これまで「政策評価」を中心として取組みの効率性、成果の有効性を問う「評価」について述べてきた。こうした評価に加え、政策や事業が適正に執行されているか否か、組織の信用を問う「監査」も行われる。外部者（第三者）が行うものに加え、内部者によって業務が所期の目的に従い、かつ業務規定に沿って遂行できたかを自主的に評価するものもある。こうした内部統制（internal control）の枠組みは、私企業によるコーポレートガバナンス（corporate governance）において先行的に確立された。2004年に成立した会社法は、これを法的に明確化したものである。

行政が進める手続きとその内容を市民が確認する手立てとしては、従来より都市計画や環境影響評価（environmental impact assessment）において公告（announcement）、縦覧（public inspection）、住民説明会（explanatory meeting）などが行われている。最近ではパブリックコメント（public comment system）も行われ、実事例においてさらなる工夫が施されている。しかし、これらの方法だけでは外部者による監査を十分に果たすことはできない。1999年に成立した「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」いわゆる「情報公開法」に従えば、政府・自治体は住民より請求があったときには公文書の全部または一部を情報公開（disclosure of information）しなければならない。また、諸省庁では独自に行政監査、事後検証の機会を持っている。国土交通省の地方整備局や自治体が実施する入札監視委員会がその一例である。他方、政府・自治体の活動を自主的に監視する市民団体がある。北欧で始まった動きで、オンブズマン（Ombudsman）と呼ばれる。

（2） 評価・監査・情報公開の諸課題 これまでに述べてきたように、計画を立案したり事業を実施する当事者が、第三者によって評価や監査を受けることで一定のガバナンスは機能するが、そもそもガバナンスは、国または中央政府（national or central government）あるいは地方自治体（local public body）が法律や条例によって国または地域を運営する一方で、社会の構成員がその意思決定、合意形成に積極的に関わるものとして定義される。評価や監査だけで完遂されるものではない。

土木計画学分野で研究が積み上げられてきた利害調整（conflict management）、合意形成（consensus building）の諸手法は本来的には有効なガバナンスの下で採られるべきものである。すなわち、社会のルールを、構成員がたとえ賛同できなくとも支持していることが前提条件となる。要するにガバナンスは、社会的意思決定のプロセスやスキームが構成員によって十分にデザインされ、支持されていることを要請する。

例えば、オンブズマンやNGO（non-governmental organization）が情報公開請求をしなくても、さまざまな情報が社会の構成員に十分に行き渡っていることが究極的な理想である。しかしながら実際には難しい。情報の送り手だけでなく受け手に起因する困難もある。ときに情報が不完全のまま市民は政策の有様、合意すべき事項について判断を下しているのが現実である。議会制民主主義では議会が市民の意見を集約し、議決が行われるが、各議員が持ち合わせる情報や知識が完全であるとは限らない。地域のガバナンスにおいて、住民投票（referendum）は、そのような不完全性を補強する意味合いを持つ。

政治分野では、選挙時に政党・候補者が有権者に対し、政策の具体的な数値目標・達成期限・財源などを示すマニフェスト（manifest）の在り方が問われ続けている。社会基盤整備のように長期的に評価されなければならないものと、こうした政治・政党に関わる評価の枠組みが現状ではほとんど整合していないことも課題であるといえる。

社会基盤整備を評価する手法の多くは、精緻さを求めるゆえに定量性を追求したり、要素分解的になりやすい。このため、社会基盤整備を行った後の地域の全体像を見失う危険性を伴う。総合的かつ長期的な視点に立って評価すること、またそのために既往の計画や事業を振り返ることも大切であるといえる。土木史や土木計画史の視点から、ストーリー（物語）性が大事であるという考え方も出てきている。

そもそも、社会基盤整備の効果は即座には発現しない。効果の原因を特定することが難しい場合がある。結果として、評価作業に相当なコストをかけなければ、評価者が正しく評価できない可能性がある。こうした観点から、利潤追求を目的とする企業と同様な方法で評価、監査を行うことが適当とはいえない面がある。社会基盤整備や地域整備に市民それぞれが求めるものは、利潤や株価値の最大化といった企業の行動目的とは異なる。個々人の価値観に基づいて評価の視点が多様でもある。翻って何のための監査、評価かという問題に至る。

〔3〕 地域ガバナンスと社会基盤整備

(1) 脆弱な地域ガバナンス わが国は、戦後70年間、強力な中央集権の枠組みの下で経済成長を遂げてきたが、その反面で都道府県、市町村といった地域を単位とする社会のガバナンスが弱いといわざるを得ない。1995年には**地方分権推進法** (Act for Promotion of Decentralization) が制定され、以降の各政権はこれを支持してきたが、具体的には進んでいない。今後、地方分権が進むことがあるとしても地方自治体および地方議会がこれに適切に対応できるか疑わしい面がある。

例えば他地域と、あるいは地域内部で「合議」を経て意思決定を行うことに慣れていない。さらにいえば、合意を形成することに慣れていない。アメリカ合衆国のように、州と国といった上下関係にある主体が対立することはまれである。強いて例を挙げれば、戦後の沖縄基地問題において沖縄県と政府の間に対立が見られた。また、2015年の大阪市特別区設置住民投票では、府と市という階層関係にある自治体間の関係のみならず、議会と市民参加の関係も問われる機会となった。いうまでもなく議会には決定権がある。議員は投票者の負託を受けている。そうした民主主義的な営みが最善の形で発揮されているか、適切なプロセスが達成されているか、人々の関心が次第にこうしたことに寄せられつつある。

こうした問題を一種の資源配分問題として捉えるとわかりやすい場合がある。簡略化しすぎるきらいもあるが、配分の結果を問う議論と配分のルールを問う議論はメタの関係にある。**公平性** (fairness) の議論は、配分の結果とルールを同時に問うこととなる。国、地域、市民などによって構成される社会システムなどをこのように相対化して見る視点はわが国では著しく乏しい。

(2) ガバナンスの強化に向けて われわれ市民は、社会基盤との関わり合いにおいて利用者、財源を負担する納税者、そして間接的ではあるが政策的判断に参画する市民という三つの側面を持っている。権利や資源を得失し得る利害関係者となる場合もある。ガバナンスという文脈では特に3番目の側面が引き出されなければならないが、特に地方自治において参政の意識は低く、よってガバナンスの新たな展開を見いだすににくいのが現状である。

地方自治体では総合計画や都市計画マスタープランなどを策定する際に**進捗管理** (progress management) を強化しようという動きが見られるようになった。従前であれば担当職員が注意していればよいことであった。こうしたところに、わが国におけるガバナンスへ

の意識の醸成の萌芽が見いだされる。

公聴会、タウンミーティング、パブリックコメントなど参加の枠組みの改善・強化も各地で見られる。インターネットの普及といった技術革新による面もあるが、ガバナンスの意識の高まりに裏打ちされた面もあると捉えられる。

不活性な議論の場を見て、住民参加、コミュニティはどう自治されるべきかといったことに関心が寄せられるようになってきた。大阪府池田市や愛知県名古屋市における地域委員会などはそのような動きの下で具現化された自治の枠組みであるといえる。これらの動きを総じて見てみると、審議会・委員会などの議事の進め方、議事録の在り方、市民の参加方式など、地域に関わるさまざまな主体の関心事から課題をどのようにくみ取り、正確に政策に反映させるか、いわゆる**コンサーンアセスメント** (concern assessment) には開発・改良の余地がおおいにある。

アメリカの自治体では、しばしば**シティマネージャー** (city manager) という役職を置いている場合がある。シティマネージャーは多くの政策的分野を掌管する。その横断性 (アンブレラ) によって質の高い公共サービスの実現が可能となる。その一方で、政策・施策を立案する強い権限を有している。こうした役職は、ガバメントを横断的にあるいは外側から見るができる市民が同意して初めて成立する。わが国でも近年の「国土強靱化」や「地方創生」などにおいて、これらの政策は他のあらゆる政策に優先するという、いわゆる「アンブレラ方式」が採られている。しかし、自治体内で諸施策がこれらの傘下にあるといっても、自治体の各部署はそれぞれに異なる省庁の許認可を受けており、結果的に横断性の意味を最高に発揮させる力に欠ける。

自治体と (自治体下の複数の) コミュニティの関係に目を向けると、ここにも土木計画が取り上げるべきキーワードが現れる。例えば、防災分野でいわれるところの**自助・共助・公助の共助** (mutual assistance) である。**公助** (public assistance) は政府から市民へ一方的なものであるのに対し、共助は誰がどのように共にいるべきかが話し合われていなければその意味をなさない。**ソーシャルキャピタル** (social capital) といった、価値を見いだすことができる人と人のつながりの間で、あるいは**リスクコミュニケーション** (risk communication) に見るように他者と自己の相互関係において解釈が異なり得る場面において、関係者間の議論というものが重要となる。

ガバナンスの周縁をかたどる主題として、最近では**シティプロモーション** (city promotion)、ふるさと納

税、自治体シンクタンクといった手段や組織を使うなどして自治体間の人口獲得の競争が起こりつつある。いうまでもなく、社会基盤も人口誘引の手段となり得る。このようにして地方自治体の戦略性が問われる時代となってきた。こうした戦略性はガバメント内部だけで強めていくことは不可能であり、ガバナンス、すなわちガバメント外部の能力や要求と相まって強められるものである。

このことも含め、自治体や国が市民のコンサーンをどのようにしてつかみ取るかということに多くの課題が残されている。声のばらつき、大小をどのように調整するか、受動的な枠組みだけで十分といえるか、これらの課題に対して系統立った方法論がまったく確立されていないことが最大の課題である。

(秀島栄三)

引用・参考文献 (2.3 節)

- 1) 土木学会：合意形成論、総論賛成・各論反対のジレンマ、土木学会 (2004)
- 2) Moore, C. W.: The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass (1986)
- 3) 国土交通省：公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン (2008) および同解説 (2009)
- 4) 屋井鉄雄、泊 尚志：事実と価値との関わりを考慮した計画プロセスの新たな理論的枠組み、土木学会論文集 D 部門, Vol.70, No.1, pp.9~27 (2014)
- 5) Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns: Band 1 Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Suhrkamp Verlag (1981)
- 6) 環境省総合環境政策局：戦略的アセスメント総合研究会報告書 (2007)
- 7) 屋井鉄雄：手続き妥当性概念を用いた市民参画型計画プロセスの理論的枠組み、土木学会論文集 D, Vol.62, No.4, pp.621~637 (2006)
- 8) 国土交通省道路局：構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン (2013)
- 9) 国土交通省道路局、警察庁交通局：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン (2012)
- 10) Iness, J. E. and Booher, D. E.: Collaborative dialogue as a policy making strategy, Deliberative Policy Analysis Maarten A. Hajer, and Hendrik Wagenaar eds (2003)
- 11) ローレンス・E. サスカインド、ジェフリー・L. クルックシャック著、城山英明、松浦正浩訳：コンセンサス・ビルディング入門—公共政策の交渉と合意形成の進め方、有斐閣 (2008)
- 12) 山中英生、真田純子、竹内 綾：参加の場づくりのための関係者分析の有効性に関する一分析、土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.69, No.2, pp.84~91 (2012)
- 13) 東京大学公共政策大学院「共同事実確認手法を活用した政策形成過程の検討と実装」プロジェクト：共同事実確認のガイドライン, 2014 年 11 月 <http://ijff.jp/publications/ijFF-guideline.pdf> (2016 年 6 月現在)
- 14) 滑川 達、山中英生：コンセンサス・ビルディング手法による検討委員会設立・運営に対する参加者評価、土木計画学研究・論文集, Vol.24, No.1, pp.131~138 (2007)
- 15) 住民参加に関わる紛争解決のあり方に関する検討会：社会資本整備における合意形成円滑化のための手引き (案), 国土技術政策総合研究所建設マネジメント研究室, 2008 年 3 月 <http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryoku/pi/tebiki.pdf> (2016 年 4 月現在)
- 16) 篠原 一：市民の政治学—討議デモクラシーとは何か—, 岩波新書, No.872, 岩波書店 (2004)
- 17) 若松征男：科学技術政策に市民の声をどう届けるか, 東京電機大学出版局 (2010)
- 18) 中野民夫：ワークショップ—新しい学びと創造の場, 岩波新書, No.710, 岩波書店 (2001)
- 19) 羅 貞一、岡田憲夫：四面会議システムで行う知識の行動化形成課程の構造化検証に関する基礎的な研究, 京都大学防災研究所年報, No.52B (2009)
- 20) 杉浦淳吉：説得納得ゲームによる経験の提示とその多様性の共有, 愛知教育大学研究報告, No.58, pp.217~225 (2009)
- 21) 八木絵香：対話の場をデザインする 科学技術と社会のあいだをつなぐということ, 大阪大学出版会 (2009)
- 22) 野村恭彦：フューチャセンターを作ろう—対話をイノベーションにつなげる仕組み, プレジデント社 (2013)
- 23) 広瀬幸雄：リスクガバナンスの社会心理学, ナカニシヤ出版 (2014)
- 24) 政策評価研究会：政策評価の現状と課題, 木鐸社 (1999)
- 25) 大住荘史郎：ニュー・パブリックマネジメント 理念・ビジョン・戦略, 日本評論社 (1999)
- 26) 国際協力機構評価部：JICA 事業評価ハンドブック Ver.1, 国際協力機構 (2015)